



INFORME FINAL

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO DEL BIOBÍO

INFORME Nº 293, 25 DE AGOSTO DE 2026

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
 REF. N°84.499/ 2025
 REF. N°85.228/2025
 REF. N°E119.387/2025

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
 QUE INDICA.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 293, de 2026, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

A LA SEÑORA
DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO BIOBÍO
PRESENTE.

Distribución:

- Unidad de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la Contraloría Regional del Biobío.

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	CARLOS BASAEZ VALDEBENITO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	25/08/2026	
Código validación	3YloALbEq	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
 REF. N°84.499/ 2025
 REF. N°85.228/2025
 REF. N°E119.387/2025

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
 QUE INDICA.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 293, de 2026, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
SANTIAGO.

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	CARLOS BASAEZ VALDEBENITO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	25/08/2026	
Código validación	3YloALbTQ	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
 REF. N°84.499/ 2025
 REF. N°85.228/2025
 REF. N°E119.387/2025

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
 QUE INDICA.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 293, de 2026, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
 GOBERNADOR REGIONAL DEL BIOBÍO
PRESENTE.

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	CARLOS BASAEZ VALDEBENITO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	25/08/2026	
Código validación	3YloALY3p	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
 REF. N°84.499/ 2025
 REF. N°85.228/2025
 REF. N°E119.387/2025

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
 QUE INDICA.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 293, de 2026, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL
 GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO
PRESENTE.

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	CARLOS BASAEZ VALDEBENITO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	25/08/2026	
Código validación	3YloALYAN	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
 REF. N°84.499/ 2025
 REF. N°85.228/2025
 REF. N°E119.387/2025

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
 QUE INDICA.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 293, de 2026, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas.

Finalmente, cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
 ALCALDE
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
PRESENTE.

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	CARLOS BASAEZ VALDEBENITO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	25/08/2026	
Código validación	3YloALbj	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
 REF. N°84.499/ 2025
 REF. N°85.228/2025
 REF. N°E119.387/2025

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
 QUE INDICA.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 293, de 2026, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
 DIRECTOR DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
PRESENTE.

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	CARLOS BASAEZ VALDEBENITO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	25/08/2026	
Código validación	3YloALaug	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
REF. N°84.499/ 2025
REF. N°85.228/2025
REF. N°E119.387/2025

REMITE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
QUE INDICA.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

Se remite a esa entidad, para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N° 293, de 2026, debidamente aprobado, que contiene el resultado de la fiscalización efectuada.

Cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR

[REDACTED]
[REDACTED]

PRESENTE.

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	CARLOS BASAEZ VALDEBENITO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	25/08/2026	
Código validación	3YloALbXN	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	1
JUSTIFICACIÓN	4
ANTECEDENTES GENERALES	5
OBJETIVO	7
METODOLOGÍA	8
UNIVERSO Y MUESTRA	8
RESULTADO DE LA AUDITORÍA	9
1. Debilidades generales de control interno	10
1.1. Ausencia de acto administrativo que aprueba organigrama.	10
1.2. Manual de procedimientos desactualizado.	11
II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA	12
2. Sobre cuentas corrientes	12
2.1 Cuentas corrientes sin movimientos ni saldo.	13
2.2 Sobre conciliación bancaria con partida no conciliada	14
2.3 Giradores de cuentas corrientes no revocados por la entidad.	16
3. Ausencia de cláusulas en los convenios suscritos entre Horta Producciones Ltda. y SERNATUR Biobío que regulen los riesgos que pudieran afectar la realización del evento.	18
4. Inconsistencia presupuestaria en el contrato suscrito entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda. por el período 2023-2024.	21
5. Sobre validación del cumplimiento laboral y previsional de Horta Producciones Ltda. por parte de SERNATUR Biobío.	23
6. Falta de antecedentes que acrediten el cumplimiento del “Anexo Derechos Auspicio Rally Chile Biobío 2023-2024 y 2025-2026”.	25
7. Sobre rendiciones de cuentas al Gobierno Regional del Biobío.	28
8. Falta de registro de transferencias de recursos según lo estipulado en la ley N°19.862.	35
9. Sobre la producción de la Largada Protocolar WRC Rally Chile Biobío 2024, financiada por la Municipalidad de Concepción.	35
CONCLUSIONES	38
Anexo: Estado de Observaciones de Informe Final de N°293, de 2026, del Servicio Nacional de Turismo Región del Biobío.	45



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

RESUMEN EJECUTIVO
Informe Final de Auditoría N° 293, de 2026
Servicio Nacional de Turismo del Biobío

Objetivo: La auditoría tuvo por objeto verificar el cumplimiento del contrato suscrito entre el Servicio Nacional de Turismo del Biobío (SERNATUR Biobío) y Horta Producciones Ltda., para la realización del Campeonato Mundial de Rally para los años 2023, 2024 y 2025, en el marco de los convenios de transferencia de recursos celebrados entre el Gobierno Regional del Biobío y SERNATUR Biobío, destinados a financiar la ejecución del referido programa durante los períodos antes señalados.

Objetivos específicos

- Determinar si los recursos transferidos por el Gobierno Regional del Biobío fueron utilizados conforme a los fines previstos en los convenios de transferencia y en el contrato suscrito para la producción del Campeonato Mundial de Rally.
- Verificar que SERNATUR Biobío haya efectuado las respectivas rendiciones de cuenta conforme lo estipula la resolución N° 30, de 2015, vigente a la fecha de los hechos examinados, que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas; y la resolución exenta N° 1858, de 2023, sobre sistema de rendición electrónica de cuentas -SISREC-, ambas de la Contraloría General.
- Verificar, en los casos que corresponda, la restitución por parte de SERNATUR Biobío de los recursos no utilizados o rechazados en los procesos de rendición de cuentas, así como validar los saldos disponibles susceptibles de restitución al organismo otorgante.
- Determinar si otros organismos públicos efectuaron pagos por prestaciones, servicios o conceptos que ya se encontraban financiados mediante los convenios y contratos suscritos entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda., con el objeto de identificar eventuales duplicidades de financiamiento con recursos públicos.

Principales resultados:

1. Se constató que los contratos suscritos entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda. no incorporaron cláusulas destinadas a mitigar riesgos financieros asociados a eventuales suspensiones, cancelaciones o exclusiones del evento del calendario oficial del Campeonato Mundial de Rally, pese a que una proporción significativa de los recursos públicos comprometidos se desembolsó de manera anticipada. Asimismo, no se contemplaron mecanismos suficientes para resguardar la restitución de recursos públicos frente a eventuales incumplimientos o contingencias que pudieran afectar el desarrollo del evento. Lo anterior se aparta de los principios de eficiencia y eficacia contenidos en la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Al respecto, SERNATUR Biobío deberá formalizar e implementar medidas para fortalecer la revisión de futuras contrataciones e incorporar resguardos destinados a gestionar riesgos financieros asociados a eventuales contingencias, acreditando su cumplimiento a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

2. En relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato suscrito entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda., para la ejecución del Rally Chile Biobío, se constataron debilidades en los mecanismos de control y supervisión implementados por el servicio. En particular, se verificaron deficiencias en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor y falta de evidencia suficiente para acreditar el cumplimiento de diversos beneficios promocionales y publicitarios comprometidos en los anexos de auspicio. Tales situaciones no se condicen con los principios de eficiencia y eficacia establecidos en la citada ley N° 18.575, así como lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este origen, referido a la identificación de riesgos y a la implementación de controles para mitigarlos y favorecer el logro de los objetivos de la entidad.

En dicho contexto, SERNATUR Biobío deberá implementar un mecanismo formal y periódico para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de Horta Producciones Ltda., incluyendo la revisión mensual del Formulario F30-1; y formalizar instrucciones que aseguren que los informes de supervisión y conformidad cuenten con evidencia suficiente, verificable y trazable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, debiendo acreditar su cumplimiento a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

3. Respecto de las rendiciones de cuentas financiadas con recursos transferidos por el Gobierno Regional del Biobío, se observaron deficiencias en los procesos de revisión, seguimiento y cierre de observaciones, así como falta de evidencia respecto de la comunicación formal de los resultados. En particular, respecto de la rendición correspondiente a agosto de 2024, se aprobó finalmente un monto de \$395.580.977, manteniéndose rechazado un total de \$1.564.350, respecto del cual deberán efectuarse las acciones tendientes a su recuperación o regularización, según corresponda. Asimismo, se verificó que la rendición de cuentas correspondiente al mes de julio de 2023, por un monto de \$311.024.907, no había sido objeto de revisión financiera por parte del Gobierno Regional del Biobío durante el período auditado, manteniéndose pendiente dicho análisis a la fecha de la auditoría, situación que afecta la oportunidad y eficacia de los mecanismos de supervisión de recursos públicos.

Las situaciones observadas incumplen los plazos y procedimientos de revisión, observación y aprobación establecidos en los convenios de transferencia, así como las obligaciones de control de rendiciones de cuentas previstas en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, vigente a la época de ocurrencia de los hechos observados y los principios de control, eficiencia y eficacia consagrados en la citada ley N° 18.575.

En relación con lo expuesto, el Gobierno Regional del Biobío deberá acreditar documentalmente la revisión efectuada respecto de las rendiciones correspondientes a agosto de 2024 y julio de 2023, así como la comunicación formal de sus resultados



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

a SERNATUR Biobío a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación por parte de la Unidad de Auditoría Interna, en la citada plataforma.

Además, deberá fortalecer sus mecanismos de control para asegurar que las rendiciones de cuentas sean revisadas, observadas o aprobadas dentro de los plazos establecidos, conforme a la resolución N° 30, de 2015, o a la resolución N° 2, de 2026, de la Contraloría General de la República, según corresponda, y a las obligaciones previstas en los respectivos convenios de transferencia.

4. Se verificaron debilidades de control financiero asociadas a la mantención de una cuenta corriente institucional sin movimiento y a la existencia de una partida no conciliada por \$36.000.000, situaciones contrarias a las normas de control interno y a los principios de eficiencia y control previstos en la ley N° 18.575. En consecuencia, SERNATUR Biobío deberá gestionar el cierre de la cuenta corriente individualizada en la observación 2.1, regularizar la partida conciliatoria observada y fortalecer sus procedimientos de control bancario y seguimiento financiero, debiendo acreditar documentadamente las gestiones realizadas para el cierre de la cuenta corriente observada y la regularización de la partida conciliatoria a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la señalada plataforma.

5. Finalmente, se advirtió que la contratación vinculada a la producción de la Largada Protocolar WRC Rally Chile Biobío 2024, por la Municipalidad de Concepción contempló especificaciones técnicas, criterios de cumplimiento y mecanismos de verificación insuficientemente definidos, limitando la adecuada supervisión de los servicios contratados, vulnerando con ello los principios de eficiencia, eficacia, y control que rigen la administración y el uso de los recursos públicos, contenidos en la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y en la ya citada ley N° 18.575.

Sobre el particular, la Municipalidad de Concepción deberá fortalecer sus procesos de contratación, incorporando criterios objetivos de evaluación, medios de acreditación y mecanismos formales de recepción y supervisión contractual que permitan verificar adecuadamente el cumplimiento de las prestaciones financiadas con recursos públicos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PREG. N° 8.058/2026
REF. N°84.499/ 2025
REF. N°85.228/2025
REF. N°E119.387/2025

INFORME FINAL N° 293, DE 2026, SOBRE
AUDITORÍA AL CONTRATO SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
TURISMO DEL BIOBÍO Y HORTA
PRODUCCIONES LTDA., PARA LA
REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO
MUNDIAL DE RALLY, PARA LOS AÑOS
2023, 2024 y 2025.

CONCEPCIÓN, 25 de agosto de 2026.

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría Regional para el año 2026, y en conformidad con lo establecido en el artículo 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría al contrato suscrito entre la Servicio Nacional de Turismo del Biobío -SERNATUR Biobío- y Horta Producciones Ltda., para la realización del Campeonato Mundial de Rally, WRC (World Rally Championship), para los años 2023, 2024 y 2025.

JUSTIFICACIÓN

La presente auditoría fue planificada considerando los riesgos identificados durante el análisis previo realizado por esta Sede Regional, en el que se advirtieron eventuales debilidades en la ejecución y control del programa asociado al Campeonato Mundial de Rally, WRC.

Entre los principales factores de riesgo, destacan la magnitud del gasto comprometido por SERNATUR Biobío -que asciende a MM\$7.260 para el período 2023-2024 y a MM\$8.500 para el período 2025-2026-; informes con respaldo insuficiente, basados principalmente en evidencia gráfica y con escasa trazabilidad respecto del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales; validaciones acotadas por parte del Gobierno Regional del Biobío -GORE- centradas en el respaldo de pagos y no en la verificación efectiva de las acciones comprometidas; posibles duplicidades de gasto vinculadas a las "largadas" protocolares financiadas por municipios; riesgos derivados de la eventual inscripción de vehículos de apoyo en contravención a la normativa vigente;

AL SEÑOR
CARLOS BASÁEZ VALDEBENITO
CONTRALOR REGIONAL DEL BIOBÍO
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

comercialización de servicios exclusivos -Rally Gold Pass y servicios de Hospitality¹- e invitaciones sin regulación clara; y exposición a errores en tipo de cambio y deficiencias en la oportunidad de los pagos.

A su vez, a través de la presente auditoría esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS N° 8, Trabajo decente y crecimiento económico; y 16, Paz, Justicia e Instituciones sólidas.

ANTECEDENTES GENERALES

El Servicio Nacional de Turismo fue creado mediante el decreto ley N° 1.224, de 1975, como una entidad funcionalmente descentralizada con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que se vincula al gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

De acuerdo con el artículo 2° del mencionado cuerpo legal, dicha institución tiene por objeto investigar, planificar, fomentar, promover y coordinar la actividad turística, ejerciendo para ello las funciones que se determinen en ese decreto de ley y en las normas que lo complementan, agregando el artículo 3° del citado texto legal, que contará con una dirección nacional, además de direcciones regionales y oficinas locales.

A su vez, el artículo 5° de la ley en comento establece funciones específicas que le han sido encomendadas, entre las que se destacan: letra b) orientar, coordinar e incentivar las actividades de los sectores público y privado hacia el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de carácter turístico; e) celebrar convenios con personas naturales, jurídicas o con organismos públicos y privados nacionales, internacionales o extranjeros, con el objeto de promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico; f) convenir o contratar con personas naturales o jurídicas, organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros e internacionales, la colaboración o coordinación necesaria para el mejor cumplimiento de las funciones del Servicio; y g) celebrar los contratos y ejecutar los actos que sean conducentes al cumplimiento de sus fines.

¹ Las experiencias VIP Hospitality y Rally Gold Pass en el RallyMobil ofrecen acceso exclusivo para vivir la adrenalina de la carrera con comodidad. Incluyen zonas preferenciales en el Rally Village, carpas VIP con catering (almuerzo/asado), barra libre, transmisión en vivo, estacionamiento y, a menudo, shows sorpresa.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Además, corresponde señalar que el artículo 22 de la ley N° 20.423, sobre Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, establece que “el Estado impulsará, por intermedio de sus organismos, una imagen del país tanto en el territorio nacional como en el exterior, que promueva sus atractivos de carácter patrimonial, natural, cultural y cualquier otro con valor turístico, que conduzca a la inserción de Chile en los mercados internacionales”.

Enseguida, el inciso primero del artículo 28 del precitado cuerpo legal, prevé que “El Servicio Nacional de Turismo será el organismo responsable de las actividades y tareas que deriven de las funciones que se señalan en el artículo anterior y que hayan sido aprobadas por la Subsecretaría de Turismo. Podrá llevarlas a cabo a través o con la colaboración de entidades del sector privado”.

En este contexto, en el período examinado, SERNATUR Biobío suscribió dos convenios de transferencia de recursos con el GORE, destinados a la ejecución de programas orientados al fomento del turismo en la región, según se detalla a continuación:

a) Transferencia para la ejecución del programa denominado “SERNATUR-Difusión y fortalecimiento de la promoción y oferta turística internacional”, código BIP 40017961-0. Este convenio fue aprobado por el GORE mediante la resolución N° 7, de 30 de enero de 2020, y por SERNATUR Biobío a través de resolución exenta N° 62, de 31 de enero de 2020, en virtud del cual el Gobierno Regional se obligó a transferir a SERNATUR Biobío la suma de \$2.501.200.000, destinada a la ejecución de las actividades contempladas en el señalado programa.

Posteriormente, dicho convenio fue objeto de diversas modificaciones. En primer término, con fecha 26 de noviembre de 2021, el GORE y SERNATUR Biobío, suscribieron una modificación destinada a ampliar el plazo de ejecución de las actividades hasta el 30 de enero de 2024, siendo aprobada mediante la resolución N° 87, de 3 de diciembre de 2021, de ese gobierno regional, y por la resolución exenta N° 481, de 14 de diciembre de 2021, de SERNATUR Biobío.

Luego, a través de la resolución N° 107, de 26 de septiembre de 2022, del GORE, y por la resolución exenta N° 184, de 14 de octubre de 2022, de SERNATUR Biobío, se aprobó una nueva modificación al aludido convenio, en cuya virtud se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 y se incrementó su presupuesto total a \$9.212.760.000, con el objeto de ejecutar, entre otras actividades, el evento “Rally Chile Biobío 2023-2024”

Finalmente, mediante la resolución N° 108, de 6 de septiembre de 2024, del GORE, y la resolución exenta N° 31, de 26 de septiembre de 2024, de SERNATUR Biobío, se aprobó un nuevo aumento presupuestario del convenio por la suma de \$406.500.000.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

b) Transferencia para la ejecución del programa denominado SERNATUR- Difusión y desarrollo del turismo internacional en la región del Biobío, código BIP N°40063348-0, el cual fue aprobado mediante la resolución N° 137, de 26 de noviembre de 2024, del GORE, y por resolución exenta N° 42, de 6 de diciembre de 2024, de SERNATUR Biobío, en virtud del cual el mencionado gobierno regional se obligó a transferir al servicio la suma de \$13.391.200.000, destinada a la ejecución de las actividades contempladas y aprobadas en dicho programa.

Por medio del oficio N° OF121532, de 2026, de esta Contraloría Regional, con carácter confidencial, fue puesto en conocimiento de la Directora, el Preinforme de Observaciones N° 293, de 2026, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó por medio del oficio N° 79, del presente año, el que fue considerado en la elaboración del presente informe final.

Asimismo, a través de los oficios N°s OF121529 y OF121542, de 2026, con carácter confidencial, se informó al Gobierno Regional del Biobío y a la Municipalidad de Concepción las objeciones formuladas que le afectaban, con la finalidad de que formularan los alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se concretó por medio de los ordinarios N°s 1.690 y 902, de 2026, respectivamente.

OBJETIVO

La presente fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al cumplimiento del contrato suscrito entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda., para la realización del Campeonato Mundial de Rally, WRC, para los años 2023, 2024 y 2025, en el marco de los convenios de transferencia de recursos celebrados entre el GORE y SERNATUR Biobío, destinados a financiar la ejecución del referido programa durante los períodos antes señalados.

Esto, con el propósito de verificar si el prestador efectuó todas las acciones contenidas en el citado contrato, junto con acreditar que se realizaron las respectivas rendiciones de cuentas, efectuando al efecto un examen de cuentas a los gastos incurridos.

Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, vigente a la fecha de los hechos examinados, y lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975.

Adicionalmente, se tuvo en consideración en la presente auditoría, las denuncias efectuadas ante este Organismo de Control, por el ex Consejero Regional del Biobío, don [REDACTED], a través de las referencias signadas con los folios N°s 84.499, 85.228 y E119387, todas de 2025, en



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

las que expone eventuales actuaciones irregulares en la contratación directa del proveedor Horta Producciones Ltda.; el posible conflicto de intereses que involucrarían a don [REDACTED], ex funcionario del GORE y director de la Federación de Automovilismo Chile; la presunta duplicidad del gasto público en que habrían incurrido las municipalidades de Concepción y Los Ángeles con ocasión de las largadas protocolares del evento; así como también la ocurrencia de supuestas irregularidades en la comercialización de entradas para los programas “Rally Gold Pass” y “Hospitality”, los cuales habrían ofrecido experiencias exclusivas y personalizadas en un evento cuya naturaleza era gratuita para el público.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la resolución N° 10, de 2021, que Fija las Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, además de los procedimientos de control aprobados mediante la resolución exenta N° 1.962, de 2022, que Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad Fiscalizadora, considerando los resultados de evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las materias examinadas y determinándose la realización de pruebas de auditoría, en la medida que se estimaron necesarias.

Cabe señalar, que las observaciones que la Contraloría General formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) y Complejas (C), aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, graves debilidades de control interno, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto se clasifican como Medianamente Complejas (MC) y Levemente Complejas (LC), aquellas que causan un menor impacto en los criterios antes mencionados.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección Regional de SERNATUR Biobío, durante el periodo examinado la referida entidad suscribió dos contratos de prestación de servicios y mandato especial con representación y prohibición con la empresa Horta Producciones Ltda. para el pago de licenciamientos, membresías, así como a la organización y producción de las fechas correspondientes al campeonato WRC Rally Chile por los periodos 2023-2024 y 2025-2026, respectivamente, cuyos montos ascienden a M\$15.760.403. El detalle se presenta a continuación:

Tabla N° 1: Universo y muestra



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Períodos del contrato	Resolución Afecta* que aprueba el contrato		Universo			Muestra	
			EURO**	M\$	Total	M\$	%
	N°	Fecha			M\$		
2023-2024	2	18-04-2023	7.946.000	6.833.668	7.260.403	7.260.403	100%
	1	01-07-2024	36.192	36.735			
	3	26-09-2024	-	390.000			
2025-2026	3	07-07-2025	-	8.500.000	8.500.000	7.540.000	89%
Total			7.982.192	15.760.403	15.760.403	14.800.403	94%

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por SERNATUR Biobío.

*: tomada razón por esta Contraloría Regional en las fechas 09-05-2023, 23-07-2024, 16-10-2024 y 07-07-2025, respectivamente.

**.: La valorización a pesos chilenos fue determinada según la fecha de pago de las cuotas acordadas:

- cuota N°1: 7250.000 euros pagados el 16 de mayo de 2023, al tipo de cambio de \$851.84 por euro, equivalentes a \$6.175.840.000.-
- cuota N°2: 348.000 euros pagados el 7 de julio de 2023, al tipo de cambio \$875,3 por euro, equivalentes a \$304.604.400
- cuota N°3: 384.192 euros pagados el 28 de agosto de 2024, al tipo de cambio de \$1.015,01 por euro, equivalentes a \$389.958.722.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

El resultado de la auditoría practicada se

expone a continuación:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Como cuestión previa, es útil indicar que el control interno es un proceso integral y dinámico que se adapta constantemente a los cambios que enfrenta la organización, es efectuado por la alta administración y los funcionarios de la entidad, está diseñado para enfrentar los riesgos y para dar una seguridad razonable del logro de la misión y objetivos del organismo; cumplir con las leyes y regulaciones vigentes; entregar protección a los recursos de la entidad contra pérdidas por mal uso, abuso, mala administración, errores, fraude e irregularidades, así como también, para la información y documentación, que también corren el riesgo de ser mal utilizados o destruidos.

En este contexto, el estudio de la estructura de control interno del servicio examinado y de sus factores de riesgo, permitió obtener



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

una comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones relacionadas con la materia auditada, del cual se desprenden las siguientes observaciones:

1. Debilidades generales de control interno.

1.1. Ausencia de acto administrativo que aprueba organigrama.

Se verificó que SERNATUR Biobío dispone de un organigrama interno regional, sin embargo, conforme a lo informado por don [REDACTED], Encargado Administrativo, en su correo electrónico de 11 de mayo de 2026, dicho instrumento no habría sido aprobado ni formalizado mediante el correspondiente acto administrativo.

Lo anterior se aparta de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, según el cual las determinaciones escritas que adopte la Administración deben expresarse mediante actos administrativos, entendidos estos como decisiones formales que contienen declaraciones de voluntad emitidas en el ejercicio de potestad pública, circunstancia que no se advierte en la especie.

Asimismo, lo expuesto no se condice con el principio 3.3 de la citada resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este Organismo de Control, en cuanto al establecimiento de estructuras, asignación de autoridad y responsabilidad apropiadas para la consecución de objetivos, el cual señala que la alta dirección de la entidad deberá establecer de manera formal, la estructura de la organización, considerando a todas las unidades que la conforman, además de definir las líneas de comunicación e información necesarias para planificar, ejecutar, controlar y evaluar periódicamente las actividades de la entidad, con la finalidad de llevar a cabo las responsabilidades de supervisión.

En su oficio de respuesta, SERNATUR Biobío informa que, mediante la resolución exenta N° 36, de 7 de julio de 2026, la cual acompaña, se aprueba la organización y estructura interna de la Dirección Regional de Turismo de la Región del Biobío, formalizando las unidades que la integran, sus líneas de dependencia, comunicación e información.

Agrega, que dicho acto administrativo tiene por objeto fortalecer la estructura organizacional, delimitar funciones, autoridad y responsabilidades, así como establecer mecanismos que permitan planificar, ejecutar, controlar y evaluar el quehacer institucional.

En consideración a los antecedentes aportados por la autoridad regional, que dan cuenta de la emisión de la resolución exenta N° 36, de 2026, mediante la cual se aprobó formalmente la organización y estructura interna de la Dirección Regional de Turismo de la Región del Biobío,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

regularizando la situación advertida, esta Contraloría Regional ha resuelto subsanar la observación formulada

1.2. Manual de procedimientos desactualizado.

Se constató que tanto el manual denominado “Procedimientos de rendición de cuentas a terceros”, versión 01, de 28 de junio de 2019, publicado en la intranet del Servicio Nacional de Turismo, así como el “Manual de procedimientos para la implementación técnico-administrativa de programas con financiamiento regional FNDR”, aprobado mediante la resolución exenta N° 414, de 11 de diciembre de 2020, de SERNATUR Biobío, se encuentran desactualizados, por cuanto no contemplan la utilización del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, SISREC, de la Contraloría General de la República, ni establecen las rutinas y procedimientos aplicables para efectuar las rendiciones de cuentas a través de dicha plataforma.

En este contexto, los numerales 4 y 5 del artículo 24 de las leyes N°s 21.640 y 21.722, de Presupuestos del Sector Público para los años 2024 y 2025, respectivamente, establecen que los convenios de transferencia -provenientes de transferencias corrientes y de capital, salvo disposición legal en contrario- se encuentran sujetos al cumplimiento de determinadas obligaciones y requisitos aplicables tanto a los beneficiarios como a los organismos ejecutores, entre los cuales se contempla que las rendiciones de cuentas deberán realizarse a través del SISREC, de este Organismo de Control.

La situación expuesta vulnera lo previsto en el numeral 5.3, sobre el principio denominado “Desplegar actividades de control a través de políticas y procedimientos”, de la citada resolución exenta N° 1.962, de 2022, específicamente en lo que se refiere a considerar la reevaluación permanente tanto de las políticas como de los procedimientos y las actividades de control que se implementen.

Es dable agregar que la importancia de contar con estos manuales y reglamentos es la de sistematizar los procesos administrativos, permitiendo de esta manera optimizar la comunicación, disminuir los tiempos de cada uno de éstos y mejorar la transparencia y la forma en que se ejecutan al interior de la entidad.

Finalmente, es útil mencionar que el manual de procedimientos es una guía para los funcionarios, siendo la fuente de referencia informativa sobre el funcionamiento del servicio y de cómo se deben realizar los procesos, un medio efectivo para comunicar políticas y procedimientos aplicables, proporcionando autonomía y seguridad para el desempeño de las funciones, por lo tanto, al no existir o encontrarse desactualizado, esa repartición mantiene activo el riesgo de que los funcionarios incurran en faltas en alguna etapa de los procesos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

indicados previamente y/o no tengan total claridad de cómo desempeñar sus labores, siendo posible afectar con ello, entre otros aspectos, la gestión de la entidad.

En su oficio de respuesta, la entidad informa que, mediante la resolución exenta N° 37, de 7 de julio de 2026, la cual adjunta, se aprueba el "Manual de Procedimientos para la Implementación Técnico-Administrativa de Programas con Financiamiento Regional FNDR de la Región del Biobío", incorporando, además, las actualizaciones correspondientes para la ejecución de dichos procesos.

Atendidos los antecedentes proporcionados por la entidad, particularmente la resolución exenta N° 37, de 2026, mediante la cual aprobó el "Manual de Procedimientos para la Implementación Técnico-Administrativa de Programas con Financiamiento Regional FNDR de la Region del Biobío", incorporando expresamente la utilización del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (SISREC) y las responsabilidades asociadas a su operación, corresponde dar por subsanada la observación respecto de dicho instrumento.

No obstante, en relación con el manual denominado "Procedimientos de rendición de cuentas a terceros", versión 01, de 28 de junio de 2019, cabe señalar que el servicio no informó ni acreditó su actualización, manteniéndose la situación observada en cuanto a la ausencia de procedimientos y directrices formalizadas que contemplen la utilización del SISREC para la rendición de cuentas a terceros. En consecuencia, corresponde mantener la observación en este último aspecto.

Por lo expuesto, esa autoridad regional deberá actualizar formalmente el referido manual, incorporando la utilización del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, SISREC, de la Contraloría General de la República, así como las rutinas y procedimientos aplicables para efectuar las rendiciones de cuentas a través de dicha plataforma, lo que deberá acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la señalada plataforma.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

2. Sobre cuentas corrientes.

Se constató que SERNATUR Biobío mantenía vigentes, al 31 de diciembre de 2025 y a la fecha de la ejecución de la auditoría, esto es mayo de 2026, seis cuentas corrientes en el Banco Estado, las que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla N° 2: Cuentas corrientes vigentes en Banco Estado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N°	N° cuenta corriente	Nombre	Fecha de apertura según Banco	Estado según SIAPER
1	53309173640	FNDR Internacional	08-11-2002	Autorizada
2	53309000851	FNDR Nacional	27-11-2017	Autorizada
3	53309000541	FNDR Rock- OIT- ITATA	24-01-2012	Autorizada
4	53309152561	SERNATUR	24-03-1972	Autorizada
5	53309001075	FNDR Trenes	24-11-2017	Autorizada
6	53309001423	FNDR Rally	19- 12-2024	Autorizada

Fuente: Información extraída del certificado emitido por Banco Estado y a través del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado, de la Contraloría General de la República, SIAPER.

Ahora bien, en virtud del examen efectuado a las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes aludidas, se determinaron las siguientes observaciones:

2.1 Cuentas corrientes sin movimientos ni saldo.

Se constató que al 31 de diciembre de 2025 y hasta la fecha de la revisión en terreno, efectuada en mayo de 2026, la entidad fiscalizada mantenía sin movimiento y con saldo cero, en el Banco Estado, las cuentas corrientes N° 53309000541 y 53309001075, cuyos últimos movimientos corresponden a operaciones en el período 2021, situación que fue confirmada por el jefe administrativo, don [REDACTED], quien señaló que dichas cuentas se encuentran actualmente sin uso, lo cual fue corroborado mediante la revisión de las cartolas históricas proporcionadas por la entidad bancaria. El detalle de estas cuentas se presenta en la siguiente tabla:

Tabla N° 3: Cuentas corrientes sin movimiento ni saldo.

N° cuenta corriente	Nombre	Fecha de apertura banco	Fecha último movimiento
53309000541	FNDR Rock- OIT- ITATA	24-01-2012	02-12-2021
53309001075	FNDR Trenes	24-11-2017	29-12-2021

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por SERNATUR Biobío, Confirmación de saldos de Banco Estado al 31 de diciembre de 2025 y cartolas históricas de las cuentas corrientes señaladas.

Sobre la materia, corresponde señalar que el mantener cuentas corrientes abiertas sin uso incrementa el riesgo de transacciones no autorizadas, además de evidenciar deficiencias en el proceso de registro y control de las disponibilidades de la entidad, lo que puede facilitar la ocurrencia de errores o irregularidades que afecten la adecuada presentación de la información financiera contable.

Lo expuesto, vulnera lo establecido en el Acápite IV, numerales 2.4, 2.5 y 2.6, del oficio N° E324651, de 2023, de esta Contraloría General, sobre Instrucciones para el sector público y municipal sobre



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

manejo de cuentas corrientes bancarias, en cuanto a que la entidad deberá revisar periódicamente los movimientos bancarios y contables de las cuentas corrientes que opera, con la finalidad de verificar la existencia de cuentas bancarias inactivas, precisando que en caso de detectar cuentas corrientes con saldo cero y sin movimientos por un periodo superior a un año, se deberá proceder al cierre de ellas. Por último, el mencionado oficio señala que aquellas cuentas corrientes que han sido creadas o asociadas a un objetivo, proyecto o programa determinado, luego de haberse cumplido la finalidad para la cual fueron creadas, deben cerrarse conforme al procedimiento establecido en el acápite II, número 2 del mencionado oficio, y la eventual existencia de saldos en aquellas deberán ser disponibilizados conforme a su naturaleza presupuestaria y, si corresponde, restituirlos al organismo otorgante.

Asimismo, la mantención de cuentas corrientes inactivas constituye una inobservancia de lo consagrado en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, inciso primero, de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a la administración del Estado el deber de observar los principios de eficiencia y eficacia y a sus autoridades y funcionarios, la obligación de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el cumplimiento de la función pública.

En su oficio de respuesta, SERNATUR Biobío señala que gestionó el cierre de las cuentas corrientes N° 53309000851 y N° 53309001075 mediante oficio N° 75, de 9 de julio de 2026, dirigido a la Contraloría General de la República.

En consideración a los antecedentes aportados por la entidad, particularmente el oficio N° 75, de 2026, cuyo ingreso ante la Contraloría General fue verificado con fecha 22 de julio de 2026, mediante el cual se solicitó el cierre de la cuenta corriente N° 53309001075, corresponde dar por subsanada la observación respecto de dicha cuenta.

No obstante, en relación con la cuenta corriente N°53309000541, el servicio no informó ni acreditó la realización de gestiones destinadas a solicitar formalmente su cierre, manteniéndose la situación objetada respecto de este punto.

En consecuencia, la autoridad regional deberá solicitar formalmente a este Organismo de Control el cierre de la cuenta corriente N°53309000541, conforme al procedimiento establecido en el acápite II, número 2 del oficio N° E324651, de 2023, debiendo acreditar copia de dicha solicitud a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la señalada plataforma.

2.2 Sobre conciliación bancaria con partida no conciliada.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

De la revisión efectuada a la conciliación bancaria de la cuenta corriente N°s 53309173640 “FNDR Internacional”, se observó que al 31 de diciembre de 2025 incluye una partida no conciliada por el monto de \$36.000.000, la que, a la fecha de cierre de la presente fiscalización, esto es mayo de 2026, no había sido debidamente aclarada ni ajustada por el SERNATUR Biobío con los correspondientes respaldos que las sustentaran.

Sobre el particular, cabe precisar que el ya citado oficio N° E324651, de 2023, de este origen, señala en su acápite IV, que la conciliación bancaria es un proceso de control que tiene por finalidad verificar la igualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios, realizando el cotejo mediante un ejercicio básico de control, basado en la oposición de intereses entre la entidad y el banco. Los archivos deben ser conciliados con los documentos que correspondan, por ejemplo, los archivos de contabilidad relacionados con las cuentas corrientes bancarias son conciliados con los saldos bancarios correspondientes a determinada data.

Agrega su numeral 1.3, que las partidas conciliatorias que resulten de la conciliación bancaria deberán ser analizadas y justificadas mediante documentación de respaldo y efectuar, si procede, los ajustes contables correspondientes en un plazo no superior a 30 días hábiles, lo que no ha acontecido en la especie.

Lo anterior, en armonía con lo previsto en la resolución N°16, de 2015, de esta Entidad de Control, que Aprueba Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP CGR Chile para el Sector Público -vigente para el periodo en revisión- específicamente en el capítulo II “normativa”, acápite “ajustes a disponibilidades” que prescribe que aquellos tienen como propósito regularizar la distorsión económica financiera de los recursos disponibles en las cuentas caja y banco, con el objeto de reflejar la real disponibilidad a una fecha determinada.

Cabe hacer presente que la situación señalada, ya había sido objetada por este Órgano de Control en el Informe Final N°370, de 2019, así como en su correspondiente Informe de Seguimiento, oportunidades en las que se instruyó a la entidad a regularizar lo observado, situación que a la fecha se mantiene.

En relación con la materia, es útil anotar que los dictámenes de esta Contraloría General constituyen su jurisprudencia administrativa, la que tiene una validez general más allá del caso específico en que aquellos fueron pronunciados, y tiene el carácter de obligatoria y vinculante para Órganos de la Administración del Estado sujetos a su fiscalización, lo que encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la ley N°18.575; y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N°10.336 (aplica dictamen N° E216.667, de 2022, de esta Contraloría General).



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En su oficio de respuesta, la entidad informa la elaboración de un plan de trabajo de la Unidad de Contabilidad destinado a regularizar las partidas pendientes de conciliación de SIGFE 1, cuya ejecución contempla el análisis de los antecedentes asociados, la determinación del origen de las diferencias detectadas y la realización de los ajustes contables que correspondan.

Asimismo, señala que para ello resulta necesario gestionar una autorización excepcional, a través de la plataforma Servidesk², que permita acceder al sistema SIGFE 1, y cuya gestión fue realizada mediante correo electrónico, sin embargo, no adjunta tales antecedentes que den cuenta de ello.

Al respecto, si bien las medidas informadas por la autoridad regional resultan pertinentes para abordar la situación observada, estas corresponden a acciones cuya ejecución y resultados se perfeccionarán en el futuro, sin que a la fecha se haya acreditado la regularización del monto de \$36.000.000 mantenida en la cuenta corriente N° 53309173640 "FNDR Internacional", ni se haya acompañado antecedentes que permitan determinar su origen o sustentar los ajustes contables que procedan, razón por la cual la objeción se mantiene.

En virtud de lo expuesto, SERNATUR Biobío deberá materializar las acciones comprometidas en su plan de trabajo, efectuando el análisis y regularización de la partida no conciliada ascendente a \$36.000.000 que se mantiene registrada en la cuenta corriente N° 53309173640 "FNDR Internacional", determinando su origen, recopilando la documentación de respaldo correspondiente y efectuando los ajustes contables que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5, "Ajustes contables por aplicación de la norma de errores", del oficio N° E209800, de 2025, de este origen, que imparte instrucciones a los servicios e instituciones del sector público para el ejercicio contable 2026.

En tal sentido, dichas medidas tendrán que ser acreditadas documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

2.3 Giradores de cuentas corrientes no revocados por la entidad.

De las validaciones efectuadas a las cuentas corrientes de SERNATUR Biobío, se advirtió que el Banco Estado mediante constancia de apoderados vigentes del 7 de mayo de 2026, informó a este Organismo de Control, como apoderados autorizados para operar dichas cuentas a dos giradores

² Service desk: es la mesa de ayuda oficial y plataforma de soporte técnico del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE).



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

que ya no ejercen esa función, dado que, a la fecha del examen, no mantenían vínculo laboral con la entidad. El detalle se presenta en la siguiente tabla.

Tabla N° 4: Detalle de apoderados no vigentes

RUN	Nombre	Cuentas corrientes	Situación contractual SIAPER
██████████	██████████ ██████████	53309000851, 53309152561, 53309173640, 53309000541, 53309001075	Renuncia no voluntaria a partir de 01-08-2023
██████████	██████████ ██████████	53309001423	Renuncia voluntaria desde el 09-06-2025

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de la constancia de apoderados al 7 de mayo de 2026, proporcionada por Banco Estado e información obtenida desde SIAPER.

Asimismo, se advierte que tanto doña ██████████
██████████ así como doña ██████████, figuran como giradoras vigentes en el SIAPER, de la Contraloría General de la República, situación que no se ajusta a lo establecido en el ya mencionado oficio N° E324651, de 2023, de esta Contraloría General, cuyo título III, número 4, dispone que el cambio de girador de una cuenta corriente deberá ser informado a este Órgano Fiscalizador, con las formalidades que allí se indican, sin que sea suficiente el mero acto administrativo de cese, circunstancia que no se verifica en el caso observado.

En este contexto, cabe señalar que mantener como giradores de cuentas corrientes a personas que ya no ejercen dicha función implica el riesgo de que se realicen transacciones bancarias por individuos no autorizados por la entidad, lo que podría ocasionar un perjuicio al patrimonio público y generar inconsistencias en los saldos contables.

Por otra parte, el hecho observado vulnera lo consagrado en los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la ya citada ley N° 18.575, que impone a la Administración del Estado el deber de observar los principios de control, eficiencia y eficacia, en virtud de los cuales sus autoridades y funcionarios se encuentran en la obligación de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

En su oficio de respuesta la entidad señala que mediante oficio N° 68, de 24 de junio de 2026, solicitó a la Contraloría General se deberá proceder el cierre

dejar sin efecto las autorizaciones de firma de las exfuncionarias ██████████ y ██████████ como giradoras de cuentas corrientes. Asimismo, acompaña el oficio N° OF130700, de 2026, mediante el cual este Organismo de Control revocó las autorizaciones respectivas.

Teniendo en consideración los antecedentes aportados por la entidad, particularmente el oficio N° OF130700, de 2026, mediante



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

el cual esta Entidad de Control revocó las autorizaciones de firma de las exfuncionarias [REDACTED] y [REDACTED] como giradoras de cuentas corrientes, se procede a dar por subsanada la observación formulada.

3. Ausencia de cláusulas en los convenios suscritos entre Horta Producciones Ltda. y SERNATUR Biobío que regulen los riesgos que pudieran afectar la realización del evento.

De la revisión efectuada a los contratos de prestación de servicios y de mandato especial con representación, suscritos entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda., se constató que dichos instrumentos habilitan a esta última para efectuar pagos con recursos públicos destinados a la adquisición de derechos internacionales del evento, incluyendo el traspaso al promotor internacional WRC Promoter GmbH³ de montos de hasta 7.250.000 EUROS para las temporadas 2023-2024 y de una suma equivalente para las temporadas 2025-2026. Los mismos contratos regulan el proceso de rendición de gastos, estableciendo la obligación de remitir comprobantes y documentación de respaldo, y prohíben retener fondos o efectuar pagos parciales a nombre del servicio.

En cuanto a la estructura de pagos, se verificó que los montos asociados a derechos internacionales -incluyendo aquellos vinculados a la Fédération Internationale de Automobile, FIA⁴,- se concentran en el primer año de ejecución de cada contrato, implicando el desembolso anticipado de la totalidad de los recursos comprometidos con anterioridad a la realización efectiva del evento.

Por otra parte, en el ámbito de la relación contractual internacional, los “Acuerdos de Patrocinio de Eventos” -documentos suscritos el 23 de marzo de 2023 y 9 de enero de 2025 entre Horta Producciones Ltda., en calidad de organizador, y WRC Promoter GmbH, en calidad de promotor- establecen que el organizador se obliga a organizar, albergar y ejecutar el evento “Rally Chile” para las temporadas 2023-2024 y 2025-2026, respectivamente, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Promoción del Evento y sus documentos anexos, en tanto el promotor recibe el derecho exclusivo de promoción y explotación comercial del evento, otorgando a su vez al organizador determinados derechos comerciales y promocionales.

³ WRC Promoter GmbH: empresa con sede en Múnich, Alemania, responsable de gestionar todos los aspectos comerciales, derechos de televisión, patrocinios y la planificación del calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

⁴ La Fédération Internationale de Automobile (“FIA”) es la dueña exclusiva de todos los derechos, títulos y participación en el Campeonato Mundial de Rally FIA (el “WRC”), y los Campeonatos de apoyo, los Títulos de la FIA, los logotipos oficiales del campeonato, las marcas de campeonato y todos los resultados de carreras y datos de tiempo.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En este sentido, se constató que los “Acuerdos de Patrocinio de Eventos” disponen que la inclusión, mantención o retiro del evento del calendario del WRC depende de decisiones adoptadas por la FIA, eximiendo de responsabilidad al promotor en caso de pérdidas o inversiones efectuadas por el organizador derivadas de tales decisiones. Asimismo, dichos instrumentos contemplan causales de terminación y suspensión, así como los efectos derivados de la exclusión del calendario, junto con exigencias operativas y de cumplimiento sujetas a estándares FIA/WRC.

Al respecto, se verificó que los convenios suscritos entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda. están orientados principalmente a habilitar pagos y regular su rendición, sin que se adviertan, para los períodos 2023-2024 y 2025-2026, la incorporación de cláusulas específicas que regulen o mitiguen los riesgos financieros para el Estado de Chile derivados de eventuales incumplimientos del Acuerdo de Promoción del Evento, tales como su terminación, suspensión o exclusión del calendario.

A mayor abundamiento, la concentración de los pagos en etapas tempranas de la relación contractual, particularmente antes de la realización efectiva del evento, incrementa la exposición del Estado de Chile a riesgos financieros ante escenarios de incumplimiento, suspensión o no ejecución, sin que se identifiquen mecanismos contractuales suficientes que cautelen la restitución de los recursos o resguarden adecuadamente el interés fiscal.

Por otra parte, dado que el objeto del contrato es la promoción turística a través de la ejecución del evento, tampoco se advierten estipulaciones que aseguren el cumplimiento efectivo de dicha finalidad pública, especialmente considerando la facultad discrecional de la FIA para decidir respecto de la inclusión o permanencia del Campeonato Mundial de Rally en el calendario y la eventual suspensión de los derechos del organizador.

En relación con lo anterior, cabe hacer presente que con fecha 23 de marzo de 2023 y 13 de marzo de 2025, Horta Producciones Ltda. celebró con la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, FADECH, contratos relativos a la organización del campeonato mundial de rally “Rally Chile Biobío” para los períodos 2023-2024 y 2025-2026, respectivamente.

En dichos contratos se establece que la obligación del organizador de cumplir con el Código Deportivo Internacional y con los reglamentos FIA/FADECH, junto con exigencias técnicas y operativas que comprenden, entre otros aspectos, la definición de rutas, aprobación del reglamento particular, la elaboración de un plan de seguridad y la contratación de seguros. Asimismo, se dispone que FADECH otorgará la visación del evento una vez verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, previéndose la aplicación de multas, la negativa de visación o, en casos más graves, la cancelación del evento ante incumplimientos del organizador.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

A su vez, los convenios entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda. contemplan el pago de derechos federativos FIA -canalizados a través de FADECH- así como de derechos propios de esta última organización, estableciendo montos máximos y reglas de rendición, además de prohibir expresamente la retención de fondos por parte de Horta Producciones Ltda.

Al respecto, se observó que el contrato SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda. se limita a regular la ejecución de pagos y su correspondiente rendición, sin incorporar salvaguardas contractuales específicas que condicionen la transferencia y uso de recursos públicos a la obtención efectiva de la visación por parte de FADECH, ni mecanismos que impidan que eventuales multas o sanciones derivadas de incumplimientos del proveedor sean asumidas directa o indirectamente, con cargo a dichos recursos.

En este orden de ideas, queda de manifiesto que las autorizaciones así como las sanciones por incumplimiento previstas en el contrato FADECH-Horta Producciones Ltda., no fueron consideradas en la elaboración del contrato entre Horta Producciones Ltda. y SERNATUR Biobío, toda vez que este financia pagos directamente vinculados al primero de los contratos y, en consecuencia, debió contemplar resguardos proporcionales a los riesgos que de ella pudieran derivarse, lo que compromete el adecuado resguardo de los recursos públicos y la consecución de la finalidad pública comprometida.

Las situaciones observadas vulneran lo consagrado en el artículo 5°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a la Administración del Estado el deber de observar los principios de eficiencia y eficacia, en virtud de los cuales sus autoridades y funcionarios se encuentran en la obligación de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

En su oficio de respuesta, SERNATUR del Biobío señala que los contratos observados fueron suscritos y ejecutados conforme a la normativa vigente a la fecha de su celebración, habiendo sido revisados y visados por la Unidad Jurídica de ese servicio.

Agrega, que los contratos observados corresponden a instrumentos ya perfeccionados y ejecutados, por lo que no resulta procedente introducir modificaciones respecto de dicha materia. No obstante, informa que la Dirección Regional dispuso que en los futuros procesos de contratación de similar naturaleza, se fortalezca la etapa de elaboración y revisión de los instrumentos contractuales, incorporando cláusulas y mecanismos específicos orientados a identificar, prevenir, mitigar y gestionar los riesgos financieros asociados a eventuales incumplimientos, suspensiones u otras contingencias que puedan afectar la adecuada ejecución de los convenios y la debida protección de los recursos públicos comprometidos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Asimismo, indica que instruirá a las unidades técnicas y jurídicas competentes para que, en la elaboración y revisión de futuros contratos, verifiquen la incorporación de dichas salvaguardas, velando por la aplicación de este criterio en las contrataciones que se celebren en lo sucesivo, en concordancia con las observaciones formuladas por este Organismo de Control y con el principio de resguardo del patrimonio fiscal.

Al respecto, los argumentos expuestos por el servicio no resultan suficientes para desvirtuar la observación planteada, toda vez que, si bien informa la adopción de medidas orientadas a fortalecer la elaboración y revisión de futuras contrataciones de similar naturaleza, no acompaña documentación que permita acreditar la implementación efectiva de dichas acciones, tales como instrucciones formales, lineamientos o procedimientos dirigidos a las unidades técnicas y jurídicas competentes. Asimismo, cabe considerar que los contratos observados corresponden a instrumentos ya perfeccionados y ejecutados, respecto de los cuales no resulta posible incorporar las cláusulas de mitigación de riesgos cuya ausencia fue advertida durante la presente auditoría. En consecuencia, corresponde mantener la observación formulada.

En virtud de lo anterior, el servicio deberá formalizar e implementar las medidas informadas en su respuesta, impartiendo instrucciones a las unidades jurídicas y técnicas competentes para fortalecer la revisión de futuras contrataciones de similar naturaleza e incorporar resguardos contractuales destinados a identificar, prevenir, mitigar y gestionar los riesgos financieros asociados a eventuales incumplimientos, suspensiones u otras contingencias que puedan afectar la ejecución de los convenios y la protección de los recursos públicos comprometidos, lo que deberá acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, para su posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

4. Inconsistencia presupuestaria en el contrato suscrito entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda. por el período 2023-2024.

Se constató que la resolución N° 2, de 18 de abril de 2023, de SERNATUR Biobío, mediante la cual se autorizó el trato directo y se aprobó el “Contrato de Prestación de Servicios y Mandato Especial con Representación y Prohibición”, junto con su anexo, suscrito con Horta Producciones Ltda., presenta una inconsistencia de carácter presupuestario.

En efecto, la cláusula decimoprimera del contrato, titulada “Del Presupuesto”, establece que, aun cuando pudieren existir aumentos o disminuciones de hasta un 30%, “en ningún caso el monto final (precio original más el aumento) podrá superar las 5.000 UTM, calculadas al mes de enero de cada año”.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

No obstante lo anterior, el monto total autorizado en el contrato asciende a 7.946.000 EUROS, cifra que, convertida al valor de la UTM vigente al 31 de enero de 2023, equivale a 113.213 UTM. Ello implica que, desde su origen, el convenio excede en 108.213 UTM el límite máximo fijado en su propia cláusula, configurando una contradicción con el monto efectivamente aprobado en el acto administrativo.

La referida inconsistencia genera un riesgo en materia de control y trazabilidad presupuestaria, toda vez que el compromiso financiero asumido por el servicio se encuentra respaldado por un acto administrativo que contiene un límite máximo manifiestamente incompatible con el gasto comprometido, lo que puede dar lugar a cuestionamientos respecto de la coherencia de las cláusulas contractuales, afectando la certeza del monto máximo del contrato.

La situación descrita vulnera el principio de juridicidad que rige el actuar de la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 2° de la ley N° 18.575, por cuanto las actuaciones observadas no se ajustan íntegramente al marco normativo aplicable a la celebración y ejecución de convenios que implican transferencia de recursos públicos, ya sea por la omisión de exigencias legales o por la aplicación incorrecta de la normativa vigente.

La entidad señala que el contrato observado fue sometido al control preventivo de legalidad de esta Contraloría Regional, obteniendo la correspondiente toma de razón. Asimismo, reconoce la necesidad de fortalecer los controles internos en las etapas de elaboración, revisión y visación de los instrumentos contractuales, con el objeto de asegurar la concordancia entre las cláusulas contractuales, los actos administrativos aprobatorios y los montos comprometidos.

Agrega que, al tratarse de un contrato perfeccionado, respecto del cual se verificó la correspondiente toma de razón la situación constituye un hecho consumado, comprometiendo la adopción de medidas preventivas para que los instrumentos contractuales sean objeto de una revisión integral que permita detectar y corregir oportunamente eventuales inconsistencias antes de su formalización, resguardando el principio de juridicidad, la adecuada trazabilidad presupuestaria y la correcta administración de los recursos públicos.

Sobre el particular, los argumentos expuestos por la entidad no permiten desvirtuar la observación formulada, por cuanto la circunstancia de que el contrato haya sido sometido al trámite de toma de razón no altera la inconsistencia advertida entre el límite máximo establecido en la cláusula decimoprimera "Del Presupuesto" y el monto efectivamente comprometido en el propio instrumento contractual, situación que constituye el objeto de la presente observación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Asimismo, las medidas informadas corresponden a acciones de carácter preventivo para futuras contrataciones, respecto de las cuales no se acredita su implementación efectiva. Sin perjuicio de ello, cabe considerar que la inconsistencia observada recae sobre un contrato perfeccionado y ejecutado, constituyendo un hecho consumado que no admite regularización para el período auditado. En consecuencia, corresponde mantener la observación formulada.

En consecuencia, SERNATUR Biobío deberá, en lo sucesivo, fortalecer los controles aplicados en las etapas de elaboración, revisión y visación de los instrumentos respectivos, con el objeto de asegurar la consistencia entre las cláusulas contenidas en ellos, los actos administrativos que los aprueban y los montos efectivamente comprometidos, en concordancia con los principios de juridicidad, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, 2° de la mencionada ley N° 18.575, evitando la reiteración de situaciones como la observada.

5. Sobre validación del cumplimiento laboral y previsional de Horta Producciones Ltda. por parte de SERNATUR Biobío.

Se constató que tanto el contrato aprobado mediante la resolución N° 2, de 18 de abril de 2023, de SERNATUR Biobío, que autorizó el trato directo y aprobó el “Contrato de Prestación de Servicios y Mandato Especial con Representación y Prohibición” y su anexo; como el contrato aprobado mediante la resolución N°3, de 7 de julio de 2025, que aprueba el “Contrato de Prestación de Servicios y Mandato Especial con Representación” y su anexo -ambos suscritos con Horta Producciones Ltda. para los períodos 2023-2024 y 2025-2026, respectivamente-, contemplan en su cláusula séptima sanciones por incumplimientos y califican como grave aquellas situaciones vinculadas al ámbito laboral, aludiendo expresamente a supuestos del artículo 183-B⁵ del Código del Trabajo.

Asimismo, la cláusula novena de ambos instrumentos, relativa al término anticipado, dispone que el contrato podrá ponerse término de forma anticipada al verificarse las causales allí previstas, incluyendo, entre otras: i) el registro de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social respecto de trabajadores actuales o de los contratados en los últimos dos años -considerado a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses-; y ii) la no entrega de planillas o comprobantes que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

⁵ Artículo 183B del Código del trabajo establece que la empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Ahora bien, de las validaciones efectuadas por esta Contraloría Regional se constató que SERNATUR Biobío efectuó la verificación del cumplimiento laboral en las siguientes oportunidades:

Tabla N° 5: Detalle de formularios sobre cumplimiento laboral

N° Formulario	Fecha	Validez
2000/2023/486447	28-06-2023	Hasta el 13-07-2023
2000/2024/16180176	17-09-2024	Agosto 2024
2000/2025/17433704	30-05-2025	Abril 2025
2000/2025/17391361	17-05-2025	Abril 2025

Fuente: Elaboración propia en base a los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitidos por la Dirección del Trabajo respecto del empleador Horta Producciones Ltda., proporcionados por SERNATUR Biobío.

De lo anterior se observan las siguientes situaciones:

5.1. Se constató que los contratos revisados no establecen un mecanismo formal, periódico y trazable de control destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor durante toda la vigencia contractual.

5.2. Asimismo, se verificó que SERNATUR Biobío efectuó la validación del cumplimiento laboral y previsional de Horta Producciones Ltda., en contadas ocasiones durante la ejecución contractual correspondiente a los períodos 2023-2024 y 2025-2026, generándose extensos lapsos sin revisión, lo que impide verificar oportunamente la eventual concurrencia de causales de término anticipado o la procedencia de sanciones ante posibles incumplimientos en dichas materias.

Las situaciones expuestas en los numerales 5.1 y 5.2 anteriores, además de vulnerar lo dispuesto en los citados contratos, no se condicen con lo consagrado en el artículo 5°, inciso primero, de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a la Administración del Estado el deber de observar los principios de eficiencia y eficacia, en virtud de los cuales sus autoridades y funcionarios se encuentran en la obligación de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

Asimismo, lo expuesto deja en evidencia la falta de supervigilancia contraviniendo lo establecido en el artículo 5° de la ya mencionada resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este Ente Contralor, cuyo principio 5.1, establece que se deben definir y desarrollar actividades de control que contribuyan a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En su oficio de respuesta, el servicio informa que respecto de las situaciones observadas en los numerales 5.1 y 5.2, implementará medidas orientadas a fortalecer los procedimientos de control y seguimiento de la ejecución contractual.

Sobre el particular, señala que incorporará en una próxima modificación contractual la obligación de que el Administrador del Contrato emita informes periódicos de seguimiento que permitan verificar y respaldar documentalmente las acciones de control efectuadas. Asimismo, indica que establecerá como medida permanente la solicitud mensual del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F30-1), manteniendo registro de su recepción, revisión y archivo en el expediente contractual.

Si bien las medidas informadas por la entidad se consideran pertinentes para evitar la reiteración de situaciones similares, estas no permiten subsanar íntegramente las observaciones formuladas, por cuanto corresponden a acciones de aplicación futura orientadas a fortalecer los procedimientos de control y seguimiento contractual, sin que se haya acreditado su implementación efectiva. Asimismo, las situaciones observadas corresponden a hechos ocurridos durante los períodos contractuales auditados, por lo que no resulta posible verificar retrospectivamente el cumplimiento periódico de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor. En mérito de lo señalado, se mantienen las observaciones contenidas en los numerales 5.1 y 5.2.

Por tanto, SERNATUR Biobío deberá acreditar la materialización de las medidas comprometidas en su oficio de respuesta, incorporando, en la modificación contractual que corresponda respecto de Horta Producciones Ltda., de un mecanismo formal, periódico y trazable de control destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor durante toda la vigencia contractual, así como la implementación de la solicitud, revisión y archivo mensual del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F30-1). Lo anterior deberá ser informado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final.

6. Falta de antecedentes que acrediten el cumplimiento del “Anexo Derechos Auspicio Rally Chile Biobío 2023-2024 y 2025-2026”.

De la revisión efectuada a los contratos aprobados mediante las resoluciones N° 2, de 18 de abril de 2023, y N° 3, de 7 de julio de 2025, ambas de SERNATUR Biobío, suscritos con Horta Producciones Ltda., se verificó que el citado proveedor debía ejecutar prestaciones de carácter promocional y publicitario, de conformidad con lo estipulado en el “Anexo Derechos Auspicio Rally Chile Biobío” 2023-2024 y 2025-2026, respectivamente. Dichos anexos contemplan beneficios específicos por evento y por plataforma, entre los que se



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

incluyen presencia publicitaria, instalación de lienzos y banderas, menciones en vivo, entrevistas, contenidos digitales, entre otros.

Asimismo, los referidos instrumentos establecen un marco de supervisión y control a cargo de la contraparte técnica del servicio, el que comprende facultades de revisión y aprobación de productos y servicios, así como la proposición de sanciones ante incumplimientos.

Sobre la materia, se observan las siguientes situaciones:

6.1. Se tuvo a la vista el documento denominado “Informe devolución de boleta de garantía del contrato”, de fecha 27 de marzo de 2025, elaborado por la profesional doña [REDACTED] en su calidad de contraparte técnica, en el cual se concluye que el proveedor habría dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en el anexo correspondiente a los períodos 2023 y 2024. No obstante, dicha conclusión se sustenta únicamente en referencias generales y en la alusión a respaldos externos, tales como informes del proveedor, informes de cometido y una carpeta compartida, sin que estos hayan sido adjuntados ni debidamente individualizados en el expediente de respaldo. Esta situación impide verificar de manera suficiente, objetiva y trazable que la contraparte técnica haya evaluado oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones comprometidas.

6.2. Por otra parte, se analizaron los documentos denominados “Informe técnico de supervisión y cumplimiento de derechos publicitarios y Sponsor Principal WRC Rally Chile Biobío 2025 – Parque de Asistencia”, de fecha 17 de septiembre de 2025, elaborado por doña [REDACTED], y el “Informe técnico de la Largada Protocolar 2025”, de fecha 19 de febrero de 2026, confeccionado por doña [REDACTED], ambas en calidad de contraparte técnica del servicio, en los cuales se consigna, en términos generales, que las obligaciones publicitarias, promocionales y de posicionamiento institucional comprometidas habrían sido cumplidas de manera satisfactoria.

Sin perjuicio de lo anterior, no se obtuvo evidencia suficiente que permita acreditar el cumplimiento de diversos beneficios comprometidos para el evento Rally Chile Biobío 2025, entre los cuales se incluyen, a modo ejemplar: elementos publicitarios en ceremonia de premiación (lienzos y banderas), menciones en vivo y presencia en pantallas; implementación de elementos en conferencias de prensa; ejecución de contenidos y posicionamiento en el sitio web oficial; producción y difusión de contenidos en televisión y medios digitales; así como acciones de publicidad en transmisiones en vivo y streaming, incluyendo menciones, notas de contenido turístico, entrevistas y pauta comercial.

⁶ Contraparte técnica, nombrada mediante oficio N°65 del 10 de mayo de 2022, de SERNATUR Biobío.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Asimismo, no se evidenció la verificación del cumplimiento de los derechos asociados a la calidad de patrocinador secundario en el evento Copec RallyMobil 2025.

Cabe hacer presente, que la verificación del cumplimiento de los “Anexos Derechos Auspicio Rally Chile Biobío” constituye un elemento esencial para determinar la correcta ejecución contractual y la eventual procedencia de aplicar medidas sancionatorias, conforme a lo previsto en los respectivos instrumentos.

En dicho contexto, las situaciones descritas contravienen lo dispuesto en la cláusula sexta de los contratos, que asigna a la contraparte técnica funciones de supervisión, control y verificación del desarrollo de los servicios contratados, con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos comprometidos, así como de proponer la aplicación de sanciones, multas o causales de término anticipado frente a eventuales incumplimientos.

Además, los hechos descritos vulneran lo consagrado en el artículo 5°, inciso primero, de la ley N° 18.575, que impone a la Administración del Estado el deber de observar los principios de eficiencia y eficacia, en virtud de los cuales sus autoridades y funcionarios se encuentran en la obligación de velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública.

Asimismo, lo anteriormente expuesto, no se condice con lo establecido en los artículos 4° y 5° de la citada resolución exenta N° 1.962, de 2022, de este origen, referido a los procesos de identificar y analizar los riesgos relevantes que pueden afectar el logro de los objetivos de la entidad; como asimismo a que las actividades de control corresponden a las políticas y procedimientos establecidos y ejecutados en dirección a minimizar los riesgos, para lograr con ello los objetivos de las entidades.

En relación con las objeciones contenidas en los numerales 6.1 y 6.2, precedentes, la directora regional señala que adoptará las medidas necesarias para fortalecer los mecanismos de supervisión y validación de la ejecución contractual.

En tal sentido, señala que instruirá a las contrapartes técnicas y a los administradores de contrato para que los informes de conformidad que sustenten la recepción de los servicios y la devolución de garantías se elaboren sobre la base de antecedentes suficientes, verificables y debidamente documentados, incorporando toda la evidencia que permita acreditar de manera objetiva, íntegra y trazable el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el proveedor para que, en adelante, los informes de conformidad se sustenten en antecedentes verificables, objetivos y debidamente documentados.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Agrega, que dichos informes deberán contener un análisis detallado del grado de cumplimiento de los productos, actividades y prestaciones comprometidas, junto con los respectivos medios de verificación y documentación de respaldo, con el propósito de garantizar que la evaluación realizada por la contraparte técnica se fundamente en antecedentes objetivos que permitan acreditar oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones contratadas.

Precisa, además, que las medidas señaladas permitirán fortalecer los controles asociados a la supervisión contractual, mejorar la trazabilidad de las actuaciones administrativas y resguardar adecuadamente los principios de control, eficiencia y eficacia que deben regir la gestión de los recursos públicos.

En relación con lo expuesto, si bien las medidas informadas por la entidad se estiman pertinentes para fortalecer los mecanismos de supervisión y validación de la ejecución contractual, estas corresponden a acciones de aplicación futura, sin que se haya acreditado su formalización o implementación efectiva. Asimismo, las situaciones observadas dicen relación con deficiencias detectadas en el respaldo y trazabilidad de las verificaciones efectuadas durante los períodos auditados, respecto de las cuales no resulta posible reconstruir retrospectivamente la evidencia necesaria para acreditar el cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales comprometidas. Por lo anterior, se mantienen las observaciones contenidas en los numerales 6.1 y 6.2.

Por tanto, la entidad deberá elaborar y formalizar las instrucciones comprometidas, destinadas a asegurar que los informes de conformidad, supervisión y recepción de servicios cuenten con evidencia suficiente, pertinente, verificable y trazable que permita acreditar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales y sustentar las decisiones adoptadas por las contrapartes técnicas, lo que tendrá que ser acreditado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, y posteriormente validado por la Unidad de Auditoría Interna de esa entidad, en dicha plataforma.

7. Sobre rendiciones de cuentas al Gobierno Regional del Biobío.

Como cuestión previa, cabe señalar que en el marco del convenio de transferencia para la ejecución del programa denominado “SERNATUR – Difusión y fortalecimiento de la promoción y oferta turística internacional”, código BIP N° 40017961-0, aprobado por la resolución N° 7, de 30 de enero de 2020, del GORE, y por resolución exenta N° 62, de 31 de enero de 2020, de SERNATUR Biobío, modificado posteriormente por la resolución N° 107, de 26 de septiembre de 2022 y por resolución exenta N° 184, de 14 de octubre de 2022, de las mencionadas entidades, respectivamente, se amplió el plazo de ejecución de las actividades hasta el 31 de diciembre de 2024, incrementándose, además, el



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

presupuesto total del convenio a \$9.252.760.000, con el objeto de financiar, entre otras, la actividad “Rally Chile Biobío 2023-2024”.

En dicho contexto, se verificó que SERNATUR Biobío, en el marco de la actividad N° 2 denominada “Apoyo a la realización del campeonato mundial de Rally WRC 2023-2024”, correspondiente al componente N° 1 “Eventos regionales de carácter internacional”, efectuó las rendiciones de cuentas que se detallan en la siguiente tabla:

Tabla N° 6: Resumen de rendiciones

Mes de rendición	Oficio de envío	Fecha recepción GORE	Total gastos de operación \$	Total gastos de consultoría \$	Total gastos de administración \$	Total rendición de gastos \$
Mayo 2023	100 de 20-06-2023	20-06-2023	6.175.949.300	4.132.428	762.045	6.180.843.773
Julio 2023	128 de 23-08-2023	Sin evidencia	304.604.400	5.718.500	702.007	311.024.907
Agosto 2024	111 de 16-09-2024	17-09-2024	391.523.572	4.389.500	1.232.255	397.145.327

Fuente: Elaboración propia en base a las rendiciones informadas por SERNATUR Biobío.

Ahora bien, de la validación efectuada a los antecedentes que dan cuenta de la revisión realizada tanto por parte del GORE así como de SERNATUR Biobío, se verificó que la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024 fue revisada por ese gobierno regional mediante el documento denominado “Informe mensual de revisión de actividades (IMRA- CP⁷)”, de fecha 10 de diciembre de 2024, suscrito por la profesional doña [REDACTED], del Departamento de Inversiones y Municipalidades, en el cual se concluye su aprobación parcial debido al incumplimiento en los siguientes ítems: detalle de los gastos por cada ítem y su vinculación con la ejecución de las actividades del programa aprobado; informe de ejecución y programación de actividades; listado de personas que asistieron a cada una de las actividades realizadas en el período; y copia de los contratos celebrados, subcontratos u otros documentos que correspondan, imputables al programa en el mes respectivo. Dicha situación fue informada mediante correo electrónico de la misma fecha a SERNATUR Biobío.

Posteriormente, se tuvo a la vista un documento de rectificación del informe antes citado, suscrito por la profesional doña [REDACTED], de fecha 20 de febrero de 2025.

Finalmente, se constató que, mediante documento “Ficha Control UCP”, de fecha 28 de mayo de 2025, suscrito por doña

⁷ De acuerdo con el manual de revisión de cuentas financieras de las transferencias de capital subtítulo 33, aprobado mediante resolución exenta 2511, de 10 de julio de 2023, la revisión de los gastos declarados y debidamente respaldados corresponden a las actividades autorizadas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

██████████, profesional de la Unidad de Control de Programas del GORE, se rechazó la totalidad de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, por un monto de \$397.145.327.

De las situaciones descritas anteriormente, se determinaron las siguientes observaciones:

7.1. No se obtuvo evidencia que permita acreditar el seguimiento y cierre de las observaciones formuladas por el GORE respecto de la rendición del mes de agosto de 2024, lo que impide verificar si dichas observaciones fueron debidamente subsanadas por SERNATUR Biobío.

En su oficio de respuesta SERNATUR Biobío señala que efectuó oportunamente la presentación de las rendiciones correspondientes, dando cumplimiento a los plazos y procedimientos establecidos para tales efectos, y que en aquellos casos en que el Gobierno Regional ha formulado observaciones a las rendiciones presentadas, estas han sido debidamente atendidas y respondidas por el servicio, remitiendo los antecedentes y aclaraciones requeridas para su análisis y revisión.

En particular, respecto de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, acompaña como antecedente de respaldo el correo electrónico remitido por la contraparte técnica de SERNATUR, doña ██████████, a la contraparte técnica del Gobierno Regional, doña ██████████, mediante el cual se envía la información solicitada para subsanar las observaciones formuladas, las que fueron superadas por el Gobierno Regional mediante correo electrónico de fecha 25 de julio 2025.

Por otra parte, señala que mediante oficio N°150, de 28 de noviembre de 2025, se solicitó al GORE agilizar la revisión y pronunciamiento de las rendiciones correspondientes al período comprendido entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, sin que a la fecha se haya recibido respuesta formal respecto de dicha solicitud.

Asimismo, indica que a través de sucesivas comunicaciones sostenidas entre las contrapartes técnicas de ambas instituciones, se ha reiterado la necesidad de avanzar en la revisión de las rendiciones pendientes, informándose por parte del Gobierno Regional que estas continúan en proceso de análisis y evaluación, concluyendo que ha dado cumplimiento a su deber de rendir cuentas y de responder oportunamente las observaciones formuladas, manteniendo una coordinación permanente con el Gobierno Regional para facilitar el proceso de revisión y aprobación de los antecedentes presentados.

Por otra parte el Gobierno Regional informa, en su oficio de respuesta que, una vez recibido el "Informe Mensual de Revisión de Actividades" corregido por parte de la contraparte técnica, la Unidad de Control de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Programas observó la totalidad de las transacciones incluidas en la “Ficha de Control UCP”, de 28 de mayo de 2025, correspondiente a la rendición de agosto de 2024.

Asimismo, señala que con fecha 30 de mayo de 2025 SERNATUR Biobío remitió antecedentes complementarios destinados a subsanar las observaciones formuladas a las rendiciones de los meses de abril a diciembre de 2024. Agrega que, mediante correo electrónico de 27 de junio de 2025 se solicitaron nuevamente antecedentes faltantes para las rendiciones de agosto, octubre y noviembre de 2024, los que fueron remitidos por SERNATUR el 14 de julio de 2025.

Finalmente, informa que con fecha 29 de julio de 2025 se emitió una nueva Ficha de Control UCP para la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, aprobando gastos por la suma de \$395.580.977 y rechazando \$1.564.350, antecedentes que fueron remitidos mediante Memo N° 103 de igual fecha, al Departamento de Finanzas para su revisión y registro.

Sobre el particular, si bien los antecedentes aportados por SERNATUR y el Gobierno Regional del Biobío permiten constatar que se efectuaron gestiones destinadas a dar seguimiento a las observaciones formuladas respecto de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, incluyendo solicitudes de antecedentes complementarios, respuestas de la entidad ejecutora y la emisión de una nueva Ficha de Control UCP que determinó gastos aprobados y rechazados, tales actuaciones se desarrollaron varios meses después de emitido el Informe Mensual de Revisión de Actividades de 10 de diciembre de 2024, circunstancia que da cuenta de una demora significativa en el proceso de revisión y regularización de la rendición observada. Asimismo, la documentación aportada no permite verificar el cierre definitivo del proceso ni la comunicación formal a SERNATUR Biobío del resultado final de la revisión. En consecuencia, se mantiene la observación.

Por consiguiente, el Gobierno Regional deberá acreditar la revisión efectuada por el Departamento de Finanzas respecto de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, así como la comunicación formal a SERNATUR Biobío del resultado definitivo del proceso de revisión, incluyendo el detalle del monto aprobado por \$395.580.977 y del monto rechazado por \$1.564.350, todo lo cual, tendrá que ser informado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, para su posterior validación por parte de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

Asimismo, en lo sucesivo, ese Gobierno Regional deberá arbitrar las medidas de control y seguimiento que correspondan para asegurar el cierre oportuno de las observaciones formuladas a las rendiciones de cuentas y la comunicación formal de los resultados a las entidades receptoras, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, o bien en la resolución



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

N° 2, de 2026, ambas de la Contraloría General de la República, según corresponda, y de las obligaciones previstas en los respectivos convenios de transferencia.

7.2. Se constató que la revisión efectuada por el GORE a la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024 se realizó con un desfase de 65 días hábiles administrativos desde su recepción, excediendo los plazos establecidos en el convenio.

En su oficio de respuesta, SERNATUR Biobío reitera lo expuesto en el numeral 7.1, señalando que atendió oportunamente las observaciones formuladas por el Gobierno Regional, remitiendo los antecedentes requeridos para su subsanación y manteniendo coordinación permanente con dicho organismo para facilitar la revisión y aprobación de las rendiciones presentadas.

En cuanto a lo observado en el presente numeral, el Gobierno Regional del Biobío señala, en lo que importa, que el Informe Mensual de Actividades y Gastos correspondiente al mes de agosto de 2024, fue ingresado a la plataforma SAGIR el 16 de octubre de 2024, y que el respectivo Informe Mensual de Revisión de Actividades y Gastos con observaciones fue emitido el 10 de diciembre de igual año, transcurridos, según indica la entidad, 36 días hábiles desde su ingreso a la plataforma SAGIR.

Asimismo, el Gobierno Regional explica que, por razones operativas, la contraparte técnica obtiene los antecedentes desde la plataforma SAGIR para efectos de su revisión, pese a que el convenio establece que los informes mensuales deben remitirse a la División de Presupuesto e Inversión Regional. Agrega, que en el proceso intervienen diversas unidades, incluyendo la contraparte técnica, la Unidad de Control de Programas y el Departamento de Finanzas, las cuales participan en la revisión, formulación y validación de las observaciones efectuadas a las rendiciones.

Los argumentos expuestos por el Gobierno Regional no resultan suficientes para desvirtuar lo observado, por cuanto, aun considerando el criterio de cómputo planteado por la entidad, el plazo transcurrido entre el ingreso de la rendición a la plataforma SAGIR y la emisión del informe de revisión excede los 15 días hábiles administrativos establecidos en la cláusula 7.2 del convenio de transferencia para revisar, aprobar u observar los informes mensuales.

Por otra parte, las circunstancias operativas descritas por Gobierno Regional relativas a la intervención de distintas unidades, la ubicación orgánica de la contraparte técnica o el uso operativo de la plataforma SAGIR corresponden a aspectos propios de la gestión interna de la entidad, los cuales no alteran ni eximen del cumplimiento del plazo establecido en el convenio para revisar, aprobar u observar las rendiciones. En efecto, dichos antecedentes evidencian deficiencias en los mecanismos de coordinación interna y de seguimiento del proceso



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

de revisión, en una materia que requiere un control oportuno para resguardar el adecuado uso y supervisión de los recursos públicos transferidos.

En consecuencia, esta Contraloría Regional resuelve mantener la observación planteada, toda vez que la revisión de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024 no fue efectuada dentro del plazo previsto en la cláusula 7.2 del convenio de transferencia, debiendo el Gobierno Regional del Biobío, en lo sucesivo, dar cumplimiento a los plazos previstos en los convenios de transferencia, respecto de la revisión, aprobación u observación de las rendiciones de cuentas, ajustando su actuación a lo dispuesto en la mencionada resolución N° 30, de 2015, o bien en la resolución N° 2, de 2026, ambas de la Contraloría General de la República, según corresponda, a los principios de control, eficiencia y eficacia contenidos en la ya citada ley N° 18.575 y a las obligaciones previstas en los respectivos convenios.

7.3. Por último, no se obtuvo evidencia de que el GORE haya efectuado la revisión de las rendiciones correspondientes a los meses de mayo y julio de 2023.

Las situaciones descritas en los numerales 7.1, 7.2, y 7.3, no se ajustan a lo dispuesto en la cláusula 7.2 del convenio de transferencia, la cual establece, en lo pertinente, que los informes mensuales deben ser revisados por el Gobierno Regional dentro de un plazo de 15 días hábiles administrativos desde su recepción, pudiendo ser aprobados u observados en dicho término. Asimismo, dispone que las observaciones deben comunicarse dentro del mismo plazo, otorgándose a la entidad receptora 10 días hábiles administrativos para su subsanación, y estableciendo, finalmente, un plazo adicional de 15 días hábiles para la aprobación final, etapas cuyo cumplimiento no se evidenció en la especie.

Asimismo, lo señalado se aparta de lo dispuesto en el artículo 27, letra b), de la resolución N° 30, de 2015, de esta Entidad de Control, que establece que las unidades operativas otorgantes son responsables de revisar las rendiciones de cuentas, con el objeto de verificar la correcta inversión de los fondos transferidos y el cumplimiento de los fines previstos, situación que no se advierte haya acontecido en los casos analizados.

Además, las deficiencias descritas no se condicen con los principios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, consagrados en el artículo 5°, inciso primero, de la ley N° 18.575, así como con lo dispuesto en su artículo 11, que impone a las autoridades el deber de ejercer un control jerárquico permanente sobre el funcionamiento de los organismos y la actuación de su personal.

En su oficio de respuesta SERNATUR Biobío manifiesta, en síntesis, que, pese a haber presentado oportunamente las rendiciones y atendido las observaciones formuladas, no ha recibido un pronunciamiento formal



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

del Gobierno Regional que permita acreditar el estado definitivo de tramitación de aquellas. Agrega, que ha solicitado agilizar su revisión y ha mantenido coordinaciones con dicho organismo, sin contar a la fecha con antecedentes formales sobre el resultado o cierre definitivo de los procesos de revisión.

Respecto de lo observado, en su oficio de contestación el Gobierno Regional del Biobío aporta antecedentes que permiten acreditar la revisión y aprobación de la rendición correspondiente al mes de mayo de 2023, entre ellos, la rendición presentada por la entidad receptora, SERNATUR, la aprobación registrada en SIGFE mediante comprobante contable N.º 9.072, de 27 de julio de 2023, y correos electrónicos intercambiados entre el analista financiero del Gobierno Regional y la entidad ejecutora.

Asimismo, en relación con la rendición correspondiente al mes de julio de 2023, adjunta el memorándum N° 29, de 20 de julio de 2025, mediante el cual la contraparte técnica informa al Coordinador de Analistas Financieros, que las actividades incluidas en dicha rendición se ajustan a lo aprobado en el respectivo convenio de transferencia.

En atención a los nuevos antecedentes proporcionados por el Gobierno Regional del Biobío, que permiten acreditar la revisión y aprobación de la rendición correspondiente al mes de mayo de 2023, procede levantar la observación formulada respecto de dicha rendición.

No obstante, respecto de la rendición del mes de julio de 2023, corresponde mantener la observación formulada, toda vez que el citado memorándum N°29, de 2025, acompañado por el Gobierno Regional, se limita a informar la conformidad de las actividades ejecutadas en el marco del convenio de transferencia, sin que se hayan acompañado antecedentes que permitan verificar la revisión financiera de la rendición ni el pronunciamiento formal sobre los gastos rendidos por un monto de \$311.024.907.

En consecuencia, el Gobierno Regional del Biobío deberá remitir los antecedentes que acrediten la revisión efectuada a la referida rendición de cuentas del mes de julio de 2023, incluyendo el pronunciamiento formal respecto de los gastos rendidos y la comunicación formal del resultado de dicho proceso a SERNATUR Biobío, lo que deberá demostrar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación por parte de la Unidad de Auditoría Interna, en la citada plataforma.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el proceso de revisión de la referida rendición aún no se encuentre concluido, esa entidad deberá adoptar las medidas necesarias para su pronta resolución e informar formalmente su resultado a SERNATUR Biobío, conforme a las obligaciones de supervisión y control establecidas en el respectivo convenio de transferencia.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Finalmente, en lo sucesivo, ese Gobierno Regional deberá adoptar las medidas de control y supervisión necesarias para asegurar que las rendiciones de cuentas sean revisadas, observadas o aprobadas dentro de los plazos y condiciones establecidos en los respectivos convenios de transferencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, o bien en la resolución N° 2, de 2026, ambas de la Contraloría General de la República, según corresponda, a los principios de eficiencia, eficacia y control contenidos en la ley N° 18.575, así como a las obligaciones previstas en los respectivos convenios de transferencia.

8. Falta de registro de transferencias de recursos según lo estipulado en la ley N°19.862.

De la información tenida a la vista y de las validaciones efectuadas en el Registro Central de Colaboradores del Estado y municipalidades -sitio web <https://www.registros19862.cl>- del Ministerio de Hacienda, se constató que el Gobierno Regional del Biobío para el periodo fiscalizado, no registró la transferencia efectuada a SERNATUR Biobío con fecha 13 de febrero de 2023 por un monto ascendente a \$7.699.898.000.

Sobre la materia, el inciso primero de los artículos 1° de la ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, y de su reglamento aprobado por el decreto N° 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda, dispone que los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos y los municipios que efectúen transferencias, deberán llevar un registro de las entidades receptoras de dichos fondos, las cuales tienen la obligación de inscribirse en los catastros respectivos, en los cuales se incorporará, según lo expuesto en el artículo 4°, del mencionado texto legal y en el artículo 5° de su reglamento, entre otros antecedentes, la información relativa a la individualización de las aludidas entidades, su área de especialización, naturaleza jurídica y recursos públicos recibidos, situación que no consta que se haya efectuado para la transferencia en análisis.

En su oficio de contestación el Gobierno Regional del Biobío informa que, con fecha 6 de julio de la presente anualidad regularizó el registro de la transferencia por \$7.699.898.000, en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.

Efectuadas las validaciones en el sitio web <https://www.registros19862.cl>, esta Contraloría Regional constató que el GORE Biobío registró en dicha plataforma la citada transferencia, razón por la cual se da por subsanada la presente observación.

9. Sobre la producción de la Largada Protocolar WRC Rally Chile Biobío 2024, financiada por la Municipalidad de Concepción.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En el marco de la realización del evento WRC Rally Chile Biobío 2024, la Municipalidad de Concepción suscribió un contrato con Horta Producciones Ltda. para la producción de la Largada Protocolar del referido evento en la ciudad de Concepción. En dicho contexto, de la revisión de dicho egreso se constató que las prestaciones requeridas al citado proveedor se encuentran descritas en términos generales en los términos de referencia, orden de compra y demás antecedentes que sustentan el proceso de contratación.

En efecto, los referidos instrumentos identifican los componentes del servicio, tales como implementación de infraestructura, equipamiento técnico, seguridad, contenidos y producción general, mediante enunciados amplios, sin establecer especificaciones técnicas detalladas, parámetros medibles, niveles de servicio exigibles ni mecanismos de verificación que permitan evaluar objetivamente el cumplimiento de cada una de las obligaciones comprometidas.

En cuanto a la acreditación del cumplimiento contractual, se tuvo a la vista el documento denominado “Informe de aprobación largada protocolar WRC Rally Biobío 2024”, emitido por la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa, en el cual se consigna que el evento se habría ejecutado en forma “óptima, oportuna y eficiente”, concluyéndose el cumplimiento de los términos de referencia.

No obstante, dicho informe presenta un carácter eminentemente declarativo, sin adjuntar ni individualizar antecedentes de respaldo suficientes que permitan verificar de manera objetiva y trazable la efectiva ejecución de las prestaciones contratadas, tales como registros técnicos, medios de verificación, actas de recepción detalladas o informes desagregados por componente del servicio.

Cabe hacer presente que la ausencia de especificaciones verificables en la definición de las prestaciones, unida a la insuficiencia de los respaldos que acrediten su cumplimiento, impide establecer de manera fehaciente la correspondencia entre el servicio contratado y aquel efectivamente ejecutado, constituyendo una debilidad en los mecanismos de control asociados al uso de recursos públicos.

Lo descrito no se ajusta a lo dispuesto en los artículos 3° y 11 de la ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en cuanto establecen que los procesos de contratación deben regirse por los principios de eficiencia, eficacia y control, y que la ejecución contractual debe permitir verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista.

Asimismo, lo expuesto se aparta de lo previsto en el decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la citada ley, vigente a la época de los hechos,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

particularmente en cuanto exige que los requerimientos y condiciones de contratación sean suficientemente precisos para permitir una adecuada evaluación y control del contrato, así como de los principios de control, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575.

Además, lo observado no se aviene con lo establecido en la resolución exenta N° 1.962, de 2022, de la Contraloría General de la República, en cuanto dispone que las entidades deben definir e implementar actividades de control que permitan mitigar los riesgos asociados a sus procesos, incluyendo aquellos vinculados a la ejecución y verificación de contratos financiados con recursos públicos.

En su respuesta, SERNATUR Biobío señala que las materias observadas corresponden a obligaciones de control y supervisión del organismo contratante, en este caso la Municipalidad de Concepción. Sin perjuicio de lo anterior, reconoce la importancia de fortalecer mecanismos de acreditación y control.

Por su parte, la Municipalidad de Concepción, en su oficio de respuesta y a través de la Dirección de Relaciones Públicas y Prensa, acompaña, en síntesis, antecedentes adicionales destinados a acreditar la ejecución y recepción de las prestaciones contratadas con Horta Producciones Ltda., para la producción de la Largada Protocolar del WRC Rally Chile Biobío 2024, entre ellos, actas de inicio y término de producción, actas de recepción de distintos componentes del servicio, cronograma de ejecución, fichas técnicas, planimetrías, material de difusión, antecedentes de transmisión y registros de prensa, todos documentos emitidos en el año 2024 y que dan cuenta de la realización del evento.

Asimismo, adjunta una carta emitida por el Gerente de Administración y Finanzas de la empresa Horta Producciones Ltda., en la que se certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con el municipio, indicando que la largada protocolar se realizó el 26 de septiembre de 2024 y que todas las prestaciones comprometidas fueron ejecutadas sin retrasos, detallando los distintos servicios desarrollados.

Adicionalmente, la municipalidad proporcionó un cronograma de actividades con el detalle de las acciones ejecutadas y su porcentaje de cumplimiento, junto con antecedentes técnicos de infraestructura, equipamiento, iluminación, seguridad, comunicación y producción general, además de registros de difusión y publicaciones de medios de comunicación que acreditan la realización efectiva del evento y la asistencia de público.

Finalmente, el municipio sostiene que las prestaciones contratadas fueron ejecutadas íntegramente, acompañando documentación adicional que permite identificar y respaldar la materialización de los distintos componentes del servicio objeto de contratación.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

En relación con lo anterior, señala que los antecedentes aportados por la Municipalidad de Concepción permiten acreditar suficientemente la realización de la Largada Protocolar WRC Rally Chile Biobío 2024 y la ejecución de las principales prestaciones asociadas al servicio contratado, tales como la implementación de infraestructura, equipamiento técnico, seguridad, difusión, transmisión y producción general del evento. No obstante, dichos antecedentes fueron recopilados y presentados con posterioridad al proceso de contratación y recepción de los servicios, no advirtiéndose que los términos de referencia ni los mecanismos de control originalmente establecidos contemplaran especificaciones técnicas suficientemente detalladas, criterios objetivos de cumplimiento, parámetros medibles ni medios de verificación previamente definidos que permitieran evaluar, durante la ejecución contractual, el efectivo cumplimiento de cada una de las prestaciones comprometidas.

En dicho sentido, si bien los antecedentes aportados por la Municipalidad de Concepción permiten acreditar la ejecución efectiva de la Largada Protocolar WRC Rally Chile Biobío 2024 y de las principales prestaciones contratadas, se mantiene la observación por cuanto se verificó que los términos de referencia y demás antecedentes que regularon la contratación no contemplaban especificaciones técnicas suficientemente precisas, criterios objetivos de cumplimiento ni mecanismos de control y verificación previamente definidos que permitieran evaluar adecuadamente la ejecución contractual.

En consecuencia, la Municipalidad de Concepción deberá adoptar las medidas necesarias para que, en futuras contrataciones de similar naturaleza, los términos de referencia, especificaciones técnicas y demás antecedentes que sustenten el proceso de contratación contemplen definiciones suficientemente precisas de las prestaciones requeridas, criterios de cumplimiento verificables, medios de acreditación y mecanismos de control y recepción acordes con la naturaleza de los servicios contratados, de modo que permitan una adecuada supervisión y evaluación de su ejecución, en conformidad con los principios de eficiencia, eficacia, y control que rigen la administración y el uso de los recursos públicos, contenidos en las ya citadas leyes N°s 18.575 y 19.886.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, el Servicio Nacional de Turismo del Biobío, el Gobierno Regional del Biobío y la Municipalidad de Concepción, han aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido corregir parte de las situaciones planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 293, de 2026, de este Organismo de Control.

En mérito de lo expuesto, se levanta la observación contenida en el numeral 7.3, relativa a rendiciones de cuentas efectuadas



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

al Gobierno Regional del Biobío, específicamente respecto de la rendición correspondiente al mes de mayo de 2023.

En cuanto a las objeciones señaladas en los numerales 1.1, sobre ausencia de acto administrativo que aprueba el organigrama; 1.2 sobre manual de procedimientos desactualizados, específicamente respecto del “Manual de procedimientos para la implementación técnico-administrativa de programas con financiamiento regional FNDR”; 2.1, sobre cuentas corrientes sin movimiento ni saldo, respecto de la cuenta N° 53309001075; 2.3, sobre giradores de cuentas corrientes no revocados por la entidad; y 8, sobre la falta de registro de transferencias de recursos según lo estipulado en la ley N°19.862, se dan por subsanadas en consideración a las explicaciones y nuevos antecedentes aportados por el Servicio Nacional de Turismo del Biobío y el Gobierno Regional del Biobío, según corresponda.

Ahora bien, respecto de aquellas observaciones que se mantienen, se deberán adoptar medidas con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes:

1. En relación con lo observado en el numeral 3, sobre la ausencia de cláusulas en los convenios suscritos entre Horta Producciones Ltda. y SERNATUR Biobío que regulen los riesgos que pudieran afectar la realización del evento (C), SERNATUR Biobío deberá formalizar e implementar las medidas informadas en su respuesta, impartiendo instrucciones a las unidades jurídicas y técnicas competentes para fortalecer la revisión de futuras contrataciones de similar naturaleza e incorporar resguardos contractuales destinados a identificar, prevenir, mitigar y gestionar los riesgos financieros asociados a eventuales incumplimientos, suspensiones u otras contingencias que puedan afectar la ejecución de los convenios y la protección de los recursos públicos comprometidos, lo que deberá acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final.

2. Acerca de lo observado en el numeral 1.2, sobre Manual de procedimientos desactualizado, específicamente respecto del “Procedimientos de rendición de cuentas a terceros”, versión 01, de 28 de junio de 2019” (MC), procede que SERNATUR Biobío actualice formalmente el referido manual, incorporando la utilización del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, SISREC, de la Contraloría General de la República, así como las rutinas y procedimientos aplicables para efectuar las rendiciones de cuentas a través de dicha plataforma, lo que deberá acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la señalada plataforma.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

3. Referente a lo observado en el numeral 2.1, sobre cuentas corrientes sin movimientos ni saldo, en particular respecto de la cuenta corriente N°53309000541, (MC), SERNATUR Biobío deberá solicitar formalmente a este Órgano de Control el cierre de la citada cuenta corriente, conforme al procedimiento establecido en el acápite II, número 2 del oficio N°E324651, de 2023, debiendo acreditar copia de dicha solicitud a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la señalada plataforma.

4. Sobre lo observado en el numeral 2.2, respecto de la conciliación bancaria con partida no conciliada, (MC), SERNATUR Biobío deberá materializar las acciones comprometidas en su plan de trabajo, efectuando el análisis y regularización de la partida no conciliada ascendente a \$36.000.000 que se mantiene registrada en la cuenta corriente N° 53309173640 "FNDR Internacional", determinando su origen, recopilando la documentación de respaldo correspondiente y efectuando los ajustes contables que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5, "Ajustes contables por aplicación de la norma de errores", del oficio N°E209800, de 2025, de este origen, que imparte instrucciones a los servicios e instituciones del sector público para el ejercicio contable 2026, todo lo cual tendrá que acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

5. En relación con lo observado en el numeral 4, referente a inconsistencia presupuestaria en el contrato suscrito entre SERNATUR Biobío y Horta Producciones Ltda. por el período 2023-2024, (MC), corresponde que SERNATUR Biobío, en lo sucesivo, fortalezca los controles aplicados en las etapas de elaboración, revisión y visación de los instrumentos respectivos, con el objeto de asegurar la consistencia entre las cláusulas contenidas en ellos, los actos administrativos que los aprueban y los montos efectivamente comprometidos, en concordancia con los principios de juridicidad, eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, 2° de la mencionada ley N° 18.575, evitando la reiteración de situaciones como la observada.

6. Respecto de lo observado en los numerales 5.1 y 5.2, sobre la validación del cumplimiento laboral y previsional de Horta Producciones Ltda. por parte de SERNATUR Biobío, (MC), la entidad de turismo deberá acreditar la materialización de las medidas comprometidas en su oficio de respuesta, incorporando, en la modificación contractual que corresponda respecto de Horta Producciones Ltda., de un mecanismo formal, periódico y trazable de control destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor durante toda la vigencia contractual, así como la implementación de la solicitud, revisión y archivo mensual del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Laborales y Previsionales (Formulario F30-1). Lo anterior deberá ser informado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna, en la citada plataforma

7. Referente a lo observado en el numeral 6.1 y 6.2, sobre la falta de antecedentes que acrediten el cumplimiento del “Anexo Derechos Auspicio Rally Chile Biobío 2023-2024 y 2025-2026, (MC), SERNATUR Biobío deberá elaborar y formalizar las instrucciones comprometidas, destinadas a asegurar que los informes de conformidad, supervisión y recepción de servicios cuenten con evidencia suficiente, pertinente, verificable y trazable, que permita acreditar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales sustentar las decisiones adoptadas por las contrapartes técnicas, lo que tendrá que ser acreditado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna, en la citada plataforma.

8. Respecto de lo observado en el numeral 7.1, sobre rendiciones de cuentas al Gobierno Regional del Biobío, específicamente la falta de seguimiento y cierre de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, (MC), el Gobierno Regional del Biobío deberá acreditar la revisión efectuada por el Departamento de Finanzas respecto de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, así como la comunicación formal a SERNATUR Biobío del resultado definitivo del proceso de revisión de la rendición de agosto de 2024, incluyendo el detalle del monto aprobado por \$395.580.977 y del monto rechazado por \$1.564.350, todo lo cual tendrá que ser informado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

Asimismo, en lo sucesivo, ese Gobierno Regional deberá arbitrar las medidas de control y seguimiento que correspondan para asegurar el cierre oportuno de las observaciones formuladas a las rendiciones de cuentas y la comunicación formal de los resultados a las entidades receptoras, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, o bien en la resolución N° 2, de 2026, ambas de la Contraloría General de la República, según corresponda, y de las obligaciones previstas en los respectivos convenios de transferencia.

9. Referente a lo observado en el numeral 7.2 sobre rendiciones de cuenta al Gobierno Regional del Biobío, respecto de la tardanza en la revisión de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, (MC), el Gobierno Regional del Biobío deberá, en lo sucesivo, dar cumplimiento a los plazos previstos en los convenios de transferencia, respecto de la revisión, aprobación u observación de las rendiciones de cuentas, ajustando su actuación a lo dispuesto en la mencionada resolución N° 30, de 2015, o bien en la resolución N° 2,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

de 2026, ambas de la Contraloría General de la República, según corresponda, a los principios de control, eficiencia y eficacia contenidos en la ya citada ley N° 18.575 y a las obligaciones previstas en los respectivos convenios.

10. En cuanto a lo observado en el numeral 7.3, sobre rendiciones de cuenta al Gobierno Regional del Biobío, específicamente respecto de la revisión de la rendición del mes de julio de 2023, (MC), el Gobierno Regional del Biobío deberá remitir los antecedentes que acrediten la revisión efectuada a la referida rendición de cuentas del mes de julio de 2023, incluyendo el pronunciamiento formal respecto de los gastos rendidos y la comunicación formal del resultado de dicho proceso a SERNATUR Biobío, lo que deberá informar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el proceso de revisión de la referida rendición aún no se encuentre concluido, esa entidad deberá adoptar las medidas necesarias para su pronta resolución e informar formalmente su resultado a SERNATUR Biobío, conforme a las obligaciones de supervisión y control establecidas en el respectivo convenio de transferencia.

Finalmente, en lo sucesivo, ese Gobierno Regional deberá adoptar las medidas de control y supervisión necesarias para asegurar que las rendiciones de cuentas sean revisadas, observadas o aprobadas dentro de los plazos y condiciones establecidos en los respectivos convenios de transferencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en la resolución N° 30, de 2015, o bien en la resolución N° 2, de 2026, ambas de la Contraloría General de la República, según corresponda, a los principios de eficiencia, eficacia y control contenidos en la ley N° 18.575, así como a las obligaciones previstas en los respectivos convenios de transferencia.

11. En relación con lo observado en el numeral 9, sobre la producción de la Largada Protocolar 2024, financiada por la Municipalidad de Concepción, (MC), esa municipalidad deberá adoptar las medidas necesarias para que, en futuras contrataciones de similar naturaleza, los términos de referencia, especificaciones técnicas y demás antecedentes que sustenten el proceso de contratación contemplen definiciones suficientemente precisas de las prestaciones requeridas, criterios de cumplimiento verificables, medios de acreditación y mecanismos de control y recepción acordes con la naturaleza de los servicios contratados, de modo que permitan una adecuada supervisión y evaluación de su ejecución, en conformidad con los principios de eficiencia, eficacia y control que rigen la administración y el uso de los recursos públicos, contenidos en la ya citada ley N° 18.575.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Finalmente, para aquella observación que se mantiene, que fue catalogada como (C), identificada en el “Informe de Estado de Observaciones”, de acuerdo con el formato adjunto en el Anexo, las medidas que al efecto implemente el servicio, deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control puso a disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este origen en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

Respecto de aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC en el citado “Informe de Estado de Observaciones”, el cumplimiento de las acciones correctivas requeridas deberá ser informado por las unidades responsables al Encargado de Control/Auditor Interno, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, quien a su vez deberá acreditar y validar en los siguientes 30 días hábiles la información cargada en la mencionada plataforma, de conformidad a lo establecido en el aludido oficio N° 14.100, de 2018.

Remítase a la Directora Regional de Turismo del Biobío; al Jefe de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Turismo; al Gobernador Regional del Biobío; al Jefe de la Unidad de Control del Gobierno Regional del Biobío; al Alcalde, Director de Control y Secretario Municipal, todos de la Municipalidad de Concepción; y al ex Consejero Regional del Biobío, don [REDACTED].

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:	
Nombre:	ERIKA VALDEBENITO COLOMA
Cargo:	Jefa Unidad de Control Externo
Fecha:	25/08/2026



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Anexo: Estado de Observaciones de Informe Final de N°293, de 2026, del Servicio Nacional de Turismo Región del Biobío.

A) Observación que va a seguimiento por parte de la Contraloría General.

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA REGIONAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Acápites II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3	Sobre la ausencia de cláusulas en los convenios suscritos entre Horta Producciones Ltda. y SERNATUR Biobío que regulen los riesgos que pudieran afectar la realización del evento	C: Observación compleja	SERNATUR Biobío deberá formalizar e implementar las medidas informadas en su respuesta, impartiendo instrucciones a las unidades jurídicas y técnicas competentes para fortalecer la revisión de futuras contrataciones de similar naturaleza e incorporar resguardos contractuales destinados a identificar, prevenir, mitigar y gestionar los riesgos financieros asociados a eventuales incumplimientos, suspensiones u otras contingencias que puedan afectar la ejecución de los convenios y la protección de los recursos públicos comprometidos, lo que deberá acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final.			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

B) Observaciones que serán validadas por las Unidades de Auditoría Interna del Servicio Nacional de Turismo Región del Biobío y del Gobierno Regional del Biobío, según corresponda.

Nº DE OBSERVACIÓN Y ACÁPITE	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.2	Sobre Manual de procedimientos desactualizado, específicamente respecto del "Procedimientos de rendición de cuentas a terceros", versión 01, de 28 de junio de 2019"	MC: Observación medianamente compleja.	Procede que SERNATUR Biobío actualice formalmente el referido manual, incorporando la utilización del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, SISREC, de la Contraloría General de la República, así como las rutinas y procedimientos aplicables para efectuar las rendiciones de cuentas a través de dicha plataforma, lo que deberá acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la señalada plataforma.
Acápite I, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.1	Sobre cuentas corrientes sin movimientos ni saldo, en particular respecto de la cuenta corriente N°53309000541.	MC: Observación medianamente compleja.	SERNATUR Biobío deberá solicitar formalmente a este Órgano de Control el cierre de la citada cuenta corriente, conforme al procedimiento establecido en el acápite II, número 2 del oficio N°E324651, de 2023, debiendo acreditar copia de dicha solicitud a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la señalada plataforma.
Acápite I, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.2	Sobre conciliación bancaria con partida no conciliada	MC: Observación medianamente compleja.	SERNATUR Biobío deberá materializar las acciones comprometidas en su plan de trabajo, efectuando el análisis y regularización de la partida no conciliada ascendente a \$36.000.000 que se mantiene registrada en la cuenta corriente N° 53309173640 "FNDR Internacional", determinado su origen, recopilando la documentación de respaldo correspondiente y efectuando los ajustes contables que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5, "Ajustes contables por aplicación de la norma de errores", del oficio N°E209800, de 2025, de este origen, que imparte instrucciones a los servicios e instituciones del sector público para el ejercicio contable 2026, todo lo cual tendrá que acreditar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma
Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numerales 5.1 y 5.2.	Sobre la validación del cumplimiento laboral y previsional de Horta Producciones Ltda. por	MC: Observación medianamente compleja.	SERNATUR Biobío deberá acreditar la materialización de las medidas comprometidas en su oficio de respuesta, incorporando, en la modificación contractual que corresponda respecto de Horta Producciones Ltda., de un mecanismo formal, periódico y trazable de control destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor durante toda



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BIOBÍO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Nº DE OBSERVACIÓN Y ACÁPITE	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
	parte de SERNATUR Biobío		la vigencia contractual, así como la implementación de la solicitud, revisión y archivo mensual del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F30-1). Lo anterior deberá ser informado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.
Acápito II, Examen de la Materia Auditada, numerales 6.1 y 6.2.	Sobre la falta de antecedentes que acrediten el cumplimiento del "Anexo Derechos Auspicio Rally Chile Biobío 2023-2024 y 2025-2026"	MC: Observación medianamente compleja.	SERNATUR Biobío deberá elaborar y formalizar las instrucciones comprometidas, destinadas a asegurar que los informes de conformidad, supervisión y recepción de servicios cuenten con evidencia suficiente, pertinente, verificable y trazable, que permita acreditar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales sustentar las decisiones adoptadas por las contrapartes técnicas, lo que tendrá que ser acreditado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.
Acápito II, Examen de la Materia Auditada, numeral 7.1.	Sobre rendiciones de cuentas al Gobierno regional del Biobío, específicamente la falta de seguimiento y cierre de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024.	MC: Observación medianamente compleja.	El Gobierno Regional del Biobío deberá acreditar la revisión efectuada por el Departamento de Finanzas respecto de la rendición correspondiente al mes de agosto de 2024, así como la comunicación formal a SERNATUR Biobío o a la contraparte técnica del resultado definitivo del proceso de revisión de la rendición de agosto de 2024, incluyendo el detalle del monto aprobado por \$395.580.977 y del monto rechazado por \$1.564.350, todo lo cual, tendrá que ser informado documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de la Contraloría General, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma
Acápito II, Examen de la Materia Auditada, numeral 7.3.	Sobre rendiciones de cuenta al Gobierno Regional del Biobío, específicamente respecto de la revisión de la rendición del mes de julio de 2023.	MC: Observación medianamente compleja.	El Gobierno Regional del Biobío deberá remitir los antecedentes que acrediten la revisión efectuada a la referida rendición de cuentas del mes de julio de 2023, incluyendo el pronunciamiento formal respecto de los gastos rendidos y la comunicación formal del resultado de dicho proceso a SERNATUR Biobío, lo que deberá informar documentadamente a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en un plazo máximo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final, con la posterior validación de la Unidad de Auditoría Interna en la citada plataforma.



**POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS**



Probidad • Excelencia • Compromiso • Respeto • Transparencia • Innovación